"E D I T A L"

Contratação: 985853-326/2026

Pregão Eletrônico n.º 10/2026

P R E Â M B U L O

Processo n.º	23579/2025
Fundamento Legal:	Lei Federal nº 14.133/2021, Decretos Municipais nº 881/2022, 882/2022, 914/2022, 921/2022, 922/2022 e 78/2025.
Objeto:	Contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços funerários, destinados ao atendimento do benefício eventual Auxílio Funeral, no âmbito da Secretaria de Assistência Social e Cidadania – SMASC, compreendendo o fornecimento de urnas mortuárias, preparação e ornamentação do corpo, translado e demais itens necessários, conforme especificações e quantidades estimadas, conforme as especificações constantes deste Edital e/ou do Termo de Referência.
Critério de Julgamento:	Menor preço global
Execução:	Indireto
Modo de Disputa	Aberto
Data:	**29/10/2026**
Horário:	**10:00h**
Local de Realização:	www.comprasgovernamentais.gov.br

1. INTRODUÇÃO

1.1 – O MUNICÍPIO DE MARICÁ, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SMASC), torna público que fará realizar licitação, autorizados através das Portarias SGLC nº

013/2026 e 29/2026 sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, pelo critério de julgamento **menor preço global**, sob o regime de empreitada por Preço Unitário, para **Contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços funerários, destinados ao atendimento do benefício eventual Auxílio Funeral, no âmbito da Secretaria de Assistência Social e Cidadania – SMASC, compreendendo o fornecimento de urnas mortuárias, preparação e ornamentação do corpo, translado e demais itens necessários, conforme especificações e quantidades estimadas, conforme as especificações constantes deste Edital e/ou do Termo de Referência,** devidamente descritos, caracterizados e especificados neste Edital e/ou no Termo de Referência, na forma da lei.

1.2 – A presente licitação se rege por toda a legislação aplicável à espécie, especialmente pelas normas de caráter geral da **Lei Federal nº 14.133/2021**, pela **Lei Complementar Federal nº 123/2006** – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 – **Lei de Responsabilidade Fiscal**, pelo **Código de Defesa do Consumidor**, instituído pela Lei Federal nº 8.078/90 e suas alterações, e pelos **Decretos Municipais nº 881/2022, 882/2022, 914/2022, 921/2022, 922/2022, 78/2025 e 937/2022**, bem como pelos preceitos de Direito Público, pelas disposições deste Edital e de seus Anexos, normas que as licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e irrestritamente.

1.3 – A presente licitação será processada exclusivamente por meio eletrônico, sendo utilizado o Sistema **COMPRAS.GOV**, disponibilizado e processado no endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br (Portal Nacional de Compras Públicas), mantido pelo Governo Federal, a que as licitantes interessadas se submetem, devendo providenciar o seu credenciamento junto ao referido sistema, no sítio antes indicado, para obtenção da chave de identificação e da senha, antes da data determinada para a realização do Pregão Eletrônico.

1.4 – As retificações do Edital obrigarão todas as licitantes e serão divulgadas pelos mesmos meios de divulgação do Edital.

1.5 – A licitação que é objeto do presente Edital poderá ser adiada ou revogada por razões de interesse público, sem que caiba às licitantes qualquer direito a reclamação ou indenização por estes motivos, nos termos do artigo 71, inciso II e §2º da Lei Federal nº 14.133/2021.

1.6 – As licitantes interessadas poderão obter o presente Edital e seus anexos no endereço eletrônico **https://www.gov.br/compras/pt-br** (Portal Nacional de Compras), através do Portal de Transparência do Município de Maricá **https://www.marica.rj.gov.br** ou pelo e-mail: **maricacpl@gmail.com**.

1.7 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, endereçado ao correio eletrônico **maricacpl@gmail.com.**

1.7.1 – O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data de abertura do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a Administração.

1.8 – Os interessados poderão formular impugnações até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública por meio eletrônico, endereçado ao correio eletrônico: **maricacpl@gmail.com**.

1.8.1 – Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.

1.8.2 – A impugnação possui efeito suspensivo até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

1.8.3 – Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.

1.9 – A licitação não prosseguirá nos atos ulteriores até que sejam prestados os esclarecimentos ou respondidas as impugnações existentes. Oferecida a resposta da Administração, a sessão de recebimento das propostas será realizada nos prazos indicados nos itens 1.7.1. ou 1.8.1., conforme o caso, no mesmo horário e local, salvo quando houver designação expressa de outra data pelo Pregoeiro a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgação do Edital.

2. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO

2.1 – Autorização do Secretário de Assistência Social e Cidadania, conforme art. 2º da Lei Complementar nº 398/2025 e art. 3º c/c art. 79 do Decreto Municipal nº 78/2025, constante do Processo Administrativo nº 23579/2025 de 12/11/2025.

3. DIA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITAÇÃO

3.1 – No **dia 29 de outubro de 2026, às 10:00 h**, o Pregoeiro iniciará a sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO **PE – SMASC Nº 10/2026**, no endereço eletrônico **https://www.gov.br/compras/pt-br** (Portal Nacional de Compras Públicas).

3.2 – No caso de a licitação não poder ser realizada na data estabelecida, será adiada para o primeiro dia útil posterior, no mesmo horário e local, salvo designação expressa de outra data pelo Pregoeiro a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgação do Edital.

4. OBJETO

4.1 – O objeto da presente licitação é a **Contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços funerários, destinados ao atendimento do benefício eventual Auxílio Funeral, no âmbito da Secretaria de Assistência Social e Cidadania – SMASC, compreendendo o fornecimento de urnas mortuárias, preparação e ornamentação do corpo, translado e demais itens necessários, conforme especificações e quantidades estimadas, conforme as especificações constantes deste Edital e/ou do Termo de Referência**.

5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1 – Os recursos necessários à aquisição do objeto ora licitado correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
[SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA]
ÓRGÃO: 16; 02
PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.0029; 2.055
CÓDIGO DE DESPESA: 3.3.90.39; 3.3.90.32
FONTE DE RECURSO: 1.704

5.2 – O demonstrativo contendo a estimativa prevista encontra–se no Anexo I, totalizando a importância de **R$ 1.541.432,67** (um milhão, quinhentos e quarenta e um mil e quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos).

6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

6.1 – O critério de julgamento da presente licitação é o **Menor preço global.**

7. PRAZOS

7.1 – O Contrato vigorará a partir da assinatura até 12 (doze) meses, contados a partir da Ordem de Início dos Serviços (OIS).

7.2 – O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado ou alterado nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

7.2.1 – No caso de serviços contínuos, o contrato poderá ser prorrogado na forma dos nos arts. 105 a 107 da Lei nº 14.133/2021, por tratar-se de serviço contínuo, uma vez que o Auxílio Funeral atende necessidade permanente da política de assistência social e das demais normas aplicáveis.

7.3 – As licitantes ficam obrigadas a manter a validade mínima da proposta por 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da realização da licitação.

7.4 – Decorrido o prazo consignado no item anterior sem que tenha havido convocação para assinatura do termo de contrato ou retirada do instrumento equivalente, as licitantes ficarão liberadas de quaisquer compromissos assumidos.

8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

8.1 – Para a participação nesta licitação é necessário que o interessado esteja credenciado junto ao Provedor do Sistema **(https://www.gov.br/compras/pt-br.)**

8.2 – Para participação no Pregão Eletrônico, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

8.3 – A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado, ao acessar, inicialmente, o ambiente eletrônico de contratações, declare, nos campos próprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação, que conhece e aceita o regulamento do sistema de compras eletrônicas relativo ao Pregão Eletrônico e que se responsabiliza pela origem e procedência dos serviços que cotar.

8.4 – A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como sua representante.

8.5 – Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada pregão eletrônico.

8.6 – O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao certame.

8.7 – Não serão admitidas nesta licitação as empresas suspensas do direito de licitar, no prazo e nas condições do impedimento, e as declaradas inidôneas pela Administração Direta ou Indireta, assim como as empresas e/ou seu sócio majoritário que tenham sido apenados com proibição de contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/1992 e alterações posteriores.

8.8 – Será permitida a participação de sociedades cooperativas, desde que apresentem a documentação de habilitação descrita no subitem (A.7) do item 13.

8.9 – Não será permitida a participação em consórcio.

8.10 – As operações societárias promovidas pela empresa licitante ou contratada deverão ser submetidas à prévia aprovação da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, para verificação de suas implicações com o objeto do Contrato, que poderá ser rescindindo em qualquer hipótese de prejuízo ou elevação de risco para o seu cumprimento.

8.11 – Não será permitida a participação de licitantes cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu quadro técnico sejam servidores da Administração Direta ou Indireta do Município, ou que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data desta licitação. Será vedada também a participação de licitantes que possuam em seus quadros funcionais profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1º e 2º escalões da Administração Direta ou Indireta do Município, nos últimos 12 (doze) meses, devendo apresentar declaração de atendimento a tal requisito.

8.12 – Não serão aceitas na presente licitação as licitantes que tenham participado da elaboração do(s) projeto(s) relacionado(s) ao objeto desta licitação, bem como aquelas cujo quadro técnico seja integrado por profissional que tenha atuado como autor ou colaborador do Termo de Referência.

8.13 – Não será permitida a participação de licitantes que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização

ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

8.14 – Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente, empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal nº 6.404/76, concorrendo entre si, conforme o inciso V do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.15 – Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente, pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

8.16 – As empresas estrangeiras que não funcionem no País deverão apresentar documentos equivalentes, visando à habilitação, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo federal.

8.16.1 – A empresa estrangeira, que concorrer isoladamente ou como líder de consórcio, deve informar endereço de representante em território brasileiro, com poderes para receber intimação e citação, bem como endereço eletrônico para comunicações.

8.17 – O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao certame.

8.18 – Todas as documentações solicitadas deverão ser apresentadas pelas licitantes com data anterior ou equivalente à data da realização do certame.

9. CREDENCIAMENTO

9.1 – Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta do "Manual do Fornecedor", disponibilizado no endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br.

9.1.1 – O credenciamento dar–se–á pela atribuição de chave de identificação e senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG – Sistema COMPRAS.GOV.

9.1.2 – O referido credenciamento depende de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

9.1.3 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilização legal da licitante e do seu representante legal, além da presunção de sua capacidade técnica para realizar transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

9.1.4 – É de exclusiva responsabilidade da licitante a utilização da senha de acesso, inclusive qualquer transação efetuada diretamente ou por representante, não sendo cabível ao Provedor do Sistema ou à Secretaria de Assistência Social e Cidadania, promotor da presente licitação, responsabilidades por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

9.1.5 – A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio do acesso.

10. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DA DOCUMENTAÇÃO

10.1 – Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes cadastrarão, exclusivamente por meio do sistema, a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública prevista no item 3.1.

10.1.1 – A etapa de que trata esse item será encerrada com a abertura da sessão pública.

10.1.2 – As propostas de preço serão ofertadas com base no **menor preço global** do objeto licitado.

10.2 – As licitantes poderão retirar ou substituir suas propostas inseridas no sistema, até a abertura da sessão pública da presente licitação, no dia e horário previstos no item 3.1.

10.2.1 – Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados após solicitação do anexo.

10.2.2 – Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado, em formato digital, após a convocação do anexo pelo pregoeiro.

10.2.3 – O pregoeiro poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, mediante decisão fundamentada, registrada no sistema e acessível aos licitantes, e lhe atribuirá validade e eficácia para fins de classificação.

10.2.3.1 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 10.2.3, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada no sistema.

10.2.4 – Não será estabelecida nesta etapa do certame ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização do procedimento da fase de lances.

10.3 – No preço proposto serão computadas todas as despesas para a entrega do(s) bem(ns), incluindo a totalidade dos custos diretos e indiretos do objeto da presente licitação, constituindo obrigação da CONTRATADA o pagamento dos salários de todos os seus empregados e respectivos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e securitários, bem como todos os tributos, encargos fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato, inclusive seguros, multas, e outras despesas relacionadas ao objeto da licitação e quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitação.

10.4 – O valor total da proposta, acrescido dos valores devidos a título de contribuição previdenciária, na forma do item anterior, será considerado apenas para efeito de comparação com o valor das propostas apresentadas pelas demais licitantes, no momento do seu julgamento.

10.4.1 – O valor devido título de contraprestação pela execução dos serviços será obtido mediante a dedução do valor total da proposta do montante do valor devido a título de contribuição previdenciária, o qual deverá ser recolhido à entidade competente, na forma da legislação.

10.4.2 – Os **custos indiretos**, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto em regulamento.

10.5 – Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou má interpretação do objeto licitado ou deste Edital. Considerar–se–á que os preços propostos são completos e suficientes para pagar todos os serviços.

10.6 – A licitante deverá remeter a proposta de preços devidamente adequada aos preços ofertados na fase competitiva em arquivo único compactado, no curso da sessão pública, quando solicitada a fazê–lo pelo Pregoeiro.

10.7 – As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação das suas propostas. A *Secretaria requisitante*, em nenhuma hipótese, será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou os seus resultados.

10.8 – Incumbirá, ainda, à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

10.9 – A licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte e que queira usufruir do tratamento privilegiado assegurado pela Lei Complementar Federal nº 123/2006, deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos previstos no referido diploma legal, especialmente no seu art. 3º, sob as penas da lei, em especial do art. 299 do Código Penal.

10.9.1 – As licitantes que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, deverão apresentar declaração na forma do Anexo XI.

10.9.2 – A falta da declaração de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

10.9.3 – A declaração falsa de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte implicará a sua inabilitação quando a falsidade for constatada no curso do certame, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

11. FORMULAÇÃO DE LANCES E ABERTURA DE PROPOSTAS

11.1 – A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta automaticamente via sistema **COMPRAS.GOV**.

11.1.1 – Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha.

11.1.2 – O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

11.2 – A etapa de lances será realizada exclusivamente por meio do sistema eletrônico para os autores das propostas classificadas.

11.3 – Para a etapa de lances neste pregão eletrônico será adotado o **modo de disputa aberta**.

11.4 – Aberta a etapa de lances, as licitantes classificadas deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do recebimento do seu lance e do valor consignado no registro.

11.5 – As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação pertinentes.

11.5.1 – O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de 0,1% (um décimo por cento) entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

11.5.2 – Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

11.5.3 – Durante o transcurso da etapa de lances, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance.

11.5.4 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, a não ser em situação devidamente justificada e aceita pelo Pregoeiro, sujeitando–se a licitante às penalidades previstas no item 20 deste edital.

11.6 – A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dois últimos minutos do período de duração da sessão pública.

11.6.1 – A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

11.6.2 – Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.

11.6.3 – Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.

12. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DIREITO DE PREFERÊNCIA

12.1 – Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do **menor preço global** sendo considerada mais bem classificada a licitante que, ao final da etapa de lances do pregão eletrônico, tenha apresentado lance(s) cujo(s) valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es) ao(s) previsto(s) na estimativa orçamentária (Anexo I).

12.2 – O pregoeiro poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, mediante decisão fundamentada, registrada no sistema e acessível aos licitantes, e lhe atribuirá validade e eficácia para fins de classificação.

12.3 – O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

12.4 – Serão desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;

b) que contiverem vícios insanáveis;

c) que apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido;

e) que apresentarem desconformidade insanável com quaisquer outras exigências do Edital;
f) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;
g) que por ação da licitante ofertante contenha elementos que permitam a sua identificação;
h) que não tenha indicado a marca dos produtos cotados;
i) cujo objeto esteja desacompanhado da documentação técnica/certificação exigida no Termo de Referência.

12.4.1 – A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes.

12.5 – Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte em relação àquelas empresas que não detenham essa condição.

12.5.1 – Serão consideradas em situação de empate as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) àquela considerada mais bem classificada.

12.5.2 – Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder–se–á da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar proposta de preço inferior àquela até então considerada a melhor oferta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, após o encerramento da fase de lances, sob pena de preclusão;

b) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada apresente proposta de preço inferior, esta será considerada a melhor oferta;

c) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada não apresente proposta de preço inferior, serão convocadas, na ordem classificatória, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que se enquadrem na situação de empate antes prevista, para o exercício de igual direito;

d) No caso de equivalência nos valores apresentados por mais de uma microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrem na situação de empate antes prevista, será convocada primeiro para apresentar melhor oferta aquela que tenha tido o seu último lance recebido e registrado em primeiro lugar.

12.5.3 – Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ter sua proposta considerada a mais bem classificada pelo critério de desempate, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente mais bem classificada do certame.

12.5.4– Somente haverá aplicação do disposto nos itens acima quando a proposta originalmente mais bem classificada do certame não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

12.6– Caso esteja configurado empate em primeiro lugar, após a observância do direito de preferência disposto no item 12.5 ou inexistindo proposta de microempresas ou empresas de pequeno porte em situação de empate, será realizada disputa final entre os licitantes empatados, que poderão apresentar novo lance.

12.6.1 – Na hipótese de o disposto no item 12.6 não ser suficiente para solucionar o empate, serão observados, quanto às propostas em situação de empate, os demais critérios e preferências previstos no art. 60, *caput*, e §1º da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 22 do decreto Municipal nº 922/2022.

12.6.1.1 – Permanecendo o empate, o sistema **COMPRAS.GOV** realizará o sorteio.

12.7– Após o encerramento das etapas anteriores, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante mais bem classificada para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas em edital.

12.7.1 – A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

12.7.2 – Haverá um prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta, e se necessário, dos documentos complementares, conforme o item 10.2.2, adequada ao último lance ofertado após a negociação.

12.8 – O Pregoeiro anunciará a licitante detentora da proposta ou do lance de menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação da proposta ou do lance de menor valor.

12.9 – Nas hipóteses em que se configurarem preços inexequíveis, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, por meio de diligência, poderão averiguar se a oferta da licitante é viável, dando–lhe a oportunidade de comprovar, documentalmente, serem os custos dos insumos coerentes com os de mercado e os coeficientes de produtividade compatíveis com a execução do objeto licitado.

12.10 – Encerradas as negociações e considerada aceitável a oferta de menor valor passará o Pregoeiro ao julgamento da habilitação observando as seguintes diretrizes:

a) O Pregoeiro deverá efetuar consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, de modo a não admitir a permanência, no certame, de licitante declarada suspensa de participar em licitações, impedida de contratar com a Administração ou declarada inidônea.

b) O Pregoeiro verificará o atendimento das condições de habilitação da licitante detentora da oferta de menor valor por meio de consulta *on line* ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como apreciará a documentação complementar descrita no item 13 deste edital;

c) Caso os dados e informações existentes no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF não atendam aos requisitos estabelecidos no item 13 deste edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas mediante consultas efetuadas por outros meios eletrônicos que julgar adequados;

c.1) Essa verificação será registrada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública, devendo ser anexados aos autos do processo administrativo respectivo os documentos obtidos por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada;

d) A(s) licitante(s) deverá(ão) remeter sua documentação de habilitação após convocação do anexo pelo pregoeiro. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, os documentos serão enviados em formato digital, via Sistema Compras.gov, observado o item 12.7.2

e) O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública pelo prazo que fixar para a realização de diligências com vistas ao saneamento que trata o item 10.2.3. A sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada no sistema.

f) Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos equipamentos ou meios eletrônicos de consulta no momento da verificação a que se refere a alínea "b". Na hipótese de ocorrer essa indisponibilidade, a licitante será inabilitada, mediante decisão motivada.

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

12.12 – Se a oferta não for aceitável, permanecendo acima do máximo estipulado para a contratação no item 5.2, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente na ordem de classificação, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora.

12.12.1 – Na hipótese de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital exija apresentação de planilha de composição de preços, essa deverá ser encaminhada exclusivamente

via sistema, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, nos termos do item12.7.2.

12.12.2 – Na hipótese do art. 61, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, o Pregoeiro, após negociar com os demais licitantes, na ordem de classificação, decidirá sobre a aceitabilidade das propostas e, em caso positivo, observará quanto à verificação e comprovação da habilitação, o procedimento previsto no item13.2.

12.13 – Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada em que estarão registrados todos os atos e ocorrências do procedimento, a qual será disponibilizada para consulta no endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br.

12.14 – Encerrada a sessão pública, a licitante declarada vencedora deverá apresentar, ao Pregoeiro, a documentação de habilitação que foi apresentada em cópia simples ou sem informações para comprovação de autenticidade, antes encaminhada por meio do Sistema Compras.gov, a via física original ou autenticada, no prazo de 2 (dois) dias úteis.

13. HABILITAÇÃO

13.1 – O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no item 12.14 deste Edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito à:

(A) Documentação relativa à habilitação jurídica;

(B) Documentação relativa à habilitação econômico–financeira;

(C) Documentação relativa à habilitação fiscal;

(D) Documentação relativa à habilitação social e trabalhista;

(E) Documentação relativa à qualificação técnica.

(F) Vistoria

(G) Declarações:

Anexo IV – Declaração de responsabilização Civil e administrativa

Anexo V - Declaração de Inexistência de nepotismo

Anexo VI - Declaração - art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021

Anexo VII - Declaração ref. ao emprego de menor

Anexo VIII - Declaração para fins de habilitação - art. 63, inciso i e § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021

Anexo IX - Declaração de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021

Anexo X - Declaração de cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho

Anexo XI – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

Anexo XII – Modelo De Declaração De Visita

13.2 – Não serão aceitos como documentação hábil a suprir exigências deste Edital pedidos de inscrição, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem a substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislação.

13.3 – Se os Certificados, Declarações, Registros e Certidões não tiverem prazo de validade declarado no próprio documento, da mesma forma que não conste previsão em legislação específica, os referidos documentos deverão ter sido emitidos há, no máximo, 90 (noventa) dias, contados até a data da realização da licitação.

13.4 – A documentação exigida para atender as alíneas (A) à (D) poderá ser substituída pelo registo cadastral no SICAF e em sistemas semelhantes mantidos pelo Município.

13.5 – O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação, sanar erros e falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada no sistema e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação.

13.5.1 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização das diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 13.5, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada no sistema.

(A) – HABILITAÇÃO JURÍDICA

(A.1) Registro comercial, no caso de empresário individual;

(A.2) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na forma eletrônica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado dos documentos de designação de seus administradores, caso designados em ato separado;

(A.3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da composição da diretoria em exercício.

(A.3.a) A sociedade simples que não adotar um dos tipos societários regulados no Código Civil deverá mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua administração, exceto se assumir a forma de sociedade cooperativa.

(A.4) A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designados em ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administração e averbação no registro competente.

(A.5) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

(A.6) Na hipótese de existir alteração nos documentos citados acima posteriormente à constituição da sociedade, os referidos documentos deverão ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as cláusulas em vigor.

(A.7) As sociedades cooperativas deverão fornecer os seguintes documentos, de forma atualizada e consolidada:
(A.7.a) Ato constitutivo;
(A.7.b) Estatuto acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;
(A.7.c) Regimento interno acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;
(A.7.d) Regimentos dos fundos instituídos pelos cooperados acompanhados das atas das Assembleias que os aprovaram;

(A.7.e) Atas das Assembleias Gerais em que foram eleitos os dirigentes e conselheiros da cooperativa;

(A.7.f) Registro de presença dos cooperados nas 03 (três) últimas Assembleias Gerais;

(A.7.g) Ata da sessão em que os cooperados autorizam a cooperativa a contratar o objeto deste certame, acompanhada dos documentos comprobatórios da data de ingresso de cada qual na cooperativa.

(A.8) Declaração formal de que atende às disposições do art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021 e do art. 2º, parágrafo único, do Decreto Municipal nº 921/2022, na forma do Anexo VI.

(B) – HABILITAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA

(B.1) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, devendo apresentar:

(B.1.a) Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um). Será considerado como Índice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Passivo Não Circulante.

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

(B.1.1) – A licitante que utiliza a Escrituração Contábil Digital – ECD deverá apresentar o balanço patrimonial autenticado na forma eletrônica, pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, acompanhado do termo de autenticação eletrônica da Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário.

(B.1.2) Serão considerados e aceitos como na forma da lei os balanços patrimoniais e demonstrações contábeis que contenham as seguintes exigências:

(B.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anônimas, o balanço deverá ser apresentado em publicação em jornal de grande circulação editado na localidade em que esteja situada a sede da companhia, observado o art. 289 da Lei Federal nº 6.404/76, ressalvada a hipótese das empresas enquadradas no art. 294 daquela legislação, que poderão fazer a sua apresentação em publicação eletrônica, na forma do disposto na Portaria ME n° 12.071/2021 do Ministério da Economia e suas sucessivas alterações;

(B.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societário, o balanço patrimonial acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário deverá ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, contendo:

(B.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituída a menos de um ano, essa deverá apresentar apenas o balanço de abertura, o qual deverá conter a identificação legível e assinatura do responsável contábil da empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.

(B.1.2.2.2) Quando se tratar de sociedade constituída há menos de dois anos, os documentos referidos no item B.1 limitar–se–ão ao último exercício.

(B.2) A licitante que não alcançar o índice (ou quaisquer dos índices) acima exigido(s), conforme o caso, deverá comprovar que possui patrimônio líquido mínimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação. A comprovação será obrigatoriamente feita pelo balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei.

(B.3) Certidões negativas de falência, recuperação judicial e extrajudicial, ou de insolvência civil expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante. As licitantes sediadas em demais comarcas do Estado do Rio de Janeiro, que não a do Município de Maricá, ou em outros Estados deverão apresentar, juntamente com as certidões negativas exigidas, declaração passada pelo foro de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que controlam a distribuição de falências, recuperação judicial e extrajudicial, e insolvência civil.

(B.3.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi aprovado/homologado pelo juízo competente quando da entrega da documentação de habilitação.

(B.4) Exige–se dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma do § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Anexo VIII do Edital de Pregão Eletrônico nº 10/2026.

(C) – HABILITAÇÃO FISCAL

(C.1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF.

(C.2) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente à atividade empresarial objeto desta licitação.

(C.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal mediante a apresentação dos seguintes documentos:

(C.3.a) A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive contribuições sociais, e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria–Geral da Fazenda Nacional –PGFN, da sede da licitante;

(C.3.b) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio da licitante será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e certidão negativa ou positiva com efeito negativo da

dívida ativa, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que a licitante, pelo respectivo objeto, está isenta de inscrição estadual;

(C.3.c) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio da licitante será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e certidão negativa ou positiva com efeito negativo da dívida ativa ou, se for o caso, certidão comprobatória de que a licitante, pelo respectivo objeto, está isenta de inscrição municipal;

(C.3.c.1) No caso de licitante domiciliada no Município de Maricá, essa deverá apresentar, além dos documentos listados no item acima, certidão negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto Predial e Territorial Urbano. Não sendo a licitante proprietária do imóvel onde localizada a sua sede, deverá apresentar declaração própria, atestando essa circunstância.

(C.4) No caso de licitante domiciliada em outro município, mas que possua filial ou escritório no Município de Maricá, essa deverá apresentar, em relação à filial ou ao escritório, certidão negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana e certidão negativa ou positiva com efeito negativo da dívida ativa ou, se for o caso, certidão comprobatória de que a licitante, pelo respectivo objeto, está isenta de inscrição municipal. Não sendo a licitante proprietária do imóvel onde localizada a sua filial ou escritório, deverá apresentar declaração própria atestando essa circunstância.

(C.5) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF–FGTS.

(C.6) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

(C.6.a) Caso a documentação apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte contenha alguma restrição, lhe será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o proponente for declarado o vencedor da licitação, para a regularização da

documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

(C.6.b) O prazo acima será prorrogado por igual período, mediante requerimento do interessado, ressalvadas as hipóteses de urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho.

(C.6.c) A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo do disposto no art. 90, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

(D) – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO SOCIAL E TRABALHISTA

(D.1) Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados em face de trabalhadores menores, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ou Declaração firmada pela licitante, na forma do Anexo VII, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que não emprega menor de dezesseis anos, salvo maiores de quatorze anos na condição de aprendiz, sob as penas da lei.

(D.2) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo.

(D.3) Declaração de Reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, Anexo IX.

(E) – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

(E.1) Comprovação da qualificação técnica por meio de atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoas jurídicas de direito público e/ou privado que comprove ter a licitante prestado o serviço, no quantitativo mínimo de 50% (cinquenta por cento), com características, quantidades, qualidade e prazos compatíveis com o objeto deste Termo de Referência, com clara menção do serviço bem-sucedido;

(E.2) Será admitida a soma dos atestados ou certidões apresentadas pelas licitantes, desde que tais documentos sejam tecnicamente pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação;

(E.3) Serão considerados compatíveis com o objeto atestados que comprovem a execução de serviços com características similares às do presente Termo de Referência, tais como: prestação de serviços funerários, transporte de corpos, preparação de corpos, organização de velórios ou atividades correlatas, não sendo exigida identidade absoluta com todos os componentes do objeto;

(E.4) As exigências técnicas previstas neste Termo de Referência são necessárias para garantir a adequada prestação dos serviços funerários, considerando a natureza sensível do objeto, a necessidade de atendimento imediato e a observância das normas sanitárias aplicáveis, não configurando restrição indevida à competitividade.

(E.5) Parcelas de Maior Relevância

(E.5.1) Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, consideram-se parcelas de maior relevância do objeto aquelas que possuam valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação, nos termos do §1º do art. 67 da Lei nº 14.133/2021.

(E.5.2) No presente caso, enquadram-se como parcelas de maior relevância os serviços funerários que envolvem, de forma integrada, as etapas de remoção, preparação e acondicionamento de corpos, bem como a logística de atendimento contínuo, por representarem os componentes centrais e impacto técnico e operacional do objeto.

(E.5.3) A comprovação da capacidade técnica deverá observar o limite máximo de até 50% (cinquenta por cento) das quantidades estimadas dessas parcelas, conforme §2º do art. 67 da Lei nº 14.133/2021.

(E.6) Os atestados ou certidões recebidas estão sujeitos à verificação do Pregoeiro e da sua Equipe de Apoio quanto à veracidade dos respectivos conteúdos, inclusive para os efeitos previstos nos arts. 169, § 3º, II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e 337–F do Código Penal.

(F) Vistoria

(F.1) A realização de Visita Técnica Prévia às dependências da Secretaria de Assistência Social e Cidadania – SMASC, é facultativa e não constitui condição de habilitação. Tem o objetivo de

permitir aos licitantes conhecimento das rotinas administrativas, fluxos de acionamento e das condições gerais em que os serviços serão prestados.

(F.2) As visitas técnicas ocorrerão em datas previamente agendadas junto à SMASC, situada no endereço: Rua Luiz Alberto Ramos Machado, Lote 42, Quadra L, CEP 24901-000, Maricá/RJ, devendo ser realizadas por preposto formalmente designado ou através do e-mail assistenciasocialadmsec@gmail.com.

(F.3) A ausência de visita técnica não poderá ser utilizada posteriormente como justificativa para desconhecimento das condições de execução, nem para solicitar acréscimos de preços ou ajustes contratuais.
(F.4) A visita técnica, quando realizada, deverá ser atestada por meio do documento constante do Anexo C do Termo de Referência ou por declaração do licitante de que conhece as condições de execução, conforme Anexo D do Termo de Referência.

14. RECURSOS

14.1 – Divulgada a vencedora, o sistema informará às licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão manifestar motivadamente a intenção de interpor recurso.

14.2 – A falta de manifestação imediata da licitante importará a decadência do direito de recurso.

14.3 – As licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terão o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, sendo facultado às demais licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazões no mesmo prazo, contado a partir do dia do término do prazo da recorrente, sendo–lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

14.4 – A apresentação das razões e das contrarrazões dos recursos deverá ser realizada, única e exclusivamente, em campo próprio do sistema eletrônico, observados os prazos estabelecidos no item anterior.

14.5 – A não apresentação das razões escritas mencionadas acima acarretará, como consequência, a análise do recurso pela síntese das razões apresentadas na sessão pública.

14.6 – Os recursos serão dirigidos ao Pregoeiro, que poderá reconsiderar seu ato no prazo de 3 (três) dias úteis, ou então, neste mesmo prazo, encaminhar o recurso, devidamente instruído, à autoridade superior, que proferirá a decisão no mesmo prazo, a contar do recebimento.

14.7 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.8 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.

14.9 – No tocante aos recursos relativos às sanções administrativas, devem ser observadas as disposições dos arts. 165 a 168 da Lei Federal nº 14.133/2021.

15. CONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO

15.1 – As licitantes, como responsáveis por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumem como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

15.2 – Caso o Sistema do Pregão Eletrônico fique inacessível por problemas operacionais, exclusivamente do próprio sistema, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o procedimento licitatório será suspenso e somente será retomado após a comunicação aos participantes no endereço eletrônico **https://www.gov.br/compras/pt-br.**

15.2.1 – Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da

inobservância de quaisquer mensagens emitidas por meio do sistema ou em virtude de sua desconexão.

15.3 – A desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances não prejudica o seu transcurso. Caso o sistema eletrônico permaneça acessível às licitantes para o oferecimento de lances, estes continuarão a ser recebidos, retornando o Pregoeiro, quando possível, à sua atuação na etapa de lances, sem prejuízo dos atos realizados.

15.3.1 – Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico **https://www.gov.br/compras/pt-br**.

16. GARANTIA

16.1 – Não haverá exigência de garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

17. ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO

17.1 – Constatada a regularidade dos atos praticados e decididos os recursos eventualmente interpostos, a autoridade competente da Secretaria de Assistência Social e Cidadania adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.

17.2 – Integra o presente Edital, sob a forma de Anexo XIII, a minuta do Contrato cujas disposições disciplinarão as relações entre a Secretaria de Assistência Social e Cidadania e a ADJUDICATÁRIA.

17.3 – Uma vez homologado o resultado da licitação pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania será a licitante vencedora convocada, com antecedência mínima de dois dias úteis, pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania para assinatura do contrato ou para retirada de instrumento equivalente, ciente de que deverá comparecer no endereço informado, podendo, na impossibilidade de comparecimento do seu representante legal, enviar mandatário munido

da respectiva procuração, por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, e da via original do documento de identidade e do cartão do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do outorgado, conferindo–lhe poderes específicos para a assinatura de contrato administrativo ou para a retirada de instrumento equivalente.

17.3.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania.

17.3.2 – Nas contratações de grande vulto, o licitante vencedor deverá comprovar a implantação de programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato, na forma do § 4º do art. 25 da Lei Federal nº 14.133/2021.

17.4 – Deixando a ADJUDICATÁRIA de assinar o Contrato ou de retirar o instrumento equivalente no prazo assinalado, poderá o Pregoeiro, independentemente da aplicação das sanções administrativas à faltosa, examinar as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes por ordem de classificação, e assim, sucessivamente, observado o direito de preferência para as microempresas e empresas de pequeno porte, até a apuração de uma que atenda ao contido neste Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.

17.5 – A ADJUDICATÁRIA deverá comprovar, no momento da assinatura do Contrato ou da retirada do instrumento equivalente, a manutenção das condições demonstradas para habilitação no Edital.

17.6 – A CONTRATADA será responsável, na forma do Contrato, pela qualidade dos serviços que são objeto desta licitação, em conformidade com as especificações do termo de referência e/ou dos projetos, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pelos fiscais do contrato. A ocorrência de desconformidade implicará a substituição dos materiais recusados, por não atender às especificações contidas no Termo de Referência que integra este Edital, sem ônus para a Secretaria de Assistência Social e Cidadania e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

17.7 – A CONTRATADA será também responsável, na forma do Contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, tributárias, previdenciárias e trabalhistas, por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, e por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros em especial, mas não limitado, aos concessionários de serviços públicos, em virtude da execução do objeto contratado, respondendo por si, seus empregados, prepostos e sucessores.

17.8 – No momento da assinatura do Contrato ou da retirada do instrumento equivalente, a ADJUDICATÁRIA deverá apresentar, quando couber, relação nominal de seus empregados, com a devida documentação comprobatória, demonstrando cumprir o disposto nas políticas de inclusão estabelecidas na legislação em vigor.

17.9 – Sendo a ADJUDICATÁRIA cooperativa de trabalho organizada para a prestação de serviços, deverá apresentar também a relação dos cooperados que executarão o objeto contratual, acompanhada dos documentos comprobatórios da data de ingresso de cada qual na cooperativa e a ata da sessão específica realizada pelos cooperados partícipes para a indicação: dos responsáveis pela sua coordenação, para um mandato nunca superior a 1 (um) ano ou ao prazo estipulado para a execução do objeto contratual; dos requisitos para a consecução do referido objeto; dos valores contratados e da retribuição pecuniária de cada cooperado partícipe.

17.10 – O ato de recebimento do objeto da licitação não implica a sua aceitação definitiva e não eximirá a licitante de sua responsabilidade no que concerne à qualidade dos serviços prestados.

17.11 – A Fiscalização da execução do objeto contratado caberá à Secretaria de Assistência Social e Cidadania.

18. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

18.1 – Os pagamentos deverão ser efetuados após a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados da data do protocolo

do documento de cobrança no(a) Secretaria de Assistência Social e Cidadania e obedecido o disposto na legislação.

18.2 – Para fins de medição, se for o caso, e faturamento, o período–base de medição do serviço prestado será de um mês, considerando–se o mês civil, podendo no primeiro mês e no último, para fins de acerto de contas, o período se constituir em fração do mês, considerado para esse fim o mês com 30 (trinta) dias.

18.2.1 – O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão do(s) serviços/fornecimento efetivamente executados e aceitos no período–base mencionado no item anterior sem que a Secretaria de Assistência Social e Cidadania esteja obrigado(a) a pagar o valor total do Contrato.

18.3 – A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança, os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no contrato, assim como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo válida, declaração de regularidade trabalhista e declaração de observância das normas de saúde e segurança do trabalho, na forma do Anexo X.

18.4 – No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos.

18.5 – O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que não decorra de fato ou ato imputável à CONTRATADA, sofrerá a incidência de juros e correção monetária, de acordo com a variação da Taxa Selic aplicável à mora da Administração Pública, *pro rata die* entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrança no Secretaria de Assistência Social e Cidadania e a data do efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.

18.6 – O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será descontado à taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculada *pro rata die*, entre o dia do pagamento e o 30º (trigésimo) dia da data do protocolo do documento de cobrança no Secretaria de Assistência Social e Cidadania.

18.7 – O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual deverá ser cadastrada junto à Coordenação do Tesouro Municipal.

19. REAJUSTE

19.1 – Somente ocorrerá reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 12 (doze) meses contados da data do orçamento estimado, observada a Lei Federal nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

19.2 – Os preços serão reajustados de acordo com a variação do **IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo**, calculado por meio da seguinte fórmula:

R = Po [(I–Io)/Io]

Onde:
R = valor do reajuste;
I = índice mensal relativo ao mês anterior ao de aniversário do Contrato;
Io = índice mensal relativo ao mês do orçamento estimado;
Po = preço unitário contratual, objeto do reajustamento.

20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. A recusa da ADJUDICATÁRIA em assinar o termo de contrato ou em retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando às penalidades previstas no subitem 20.2, "d";
20.2. Em razão das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, o órgão requisitante poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sanções, previstas no art. 156 Lei nº 14.133/2021:

(a) Advertência;

(b) Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor do Contrato ou saldo não atendido do Contrato;

(c) Multa de 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo não atendido do Contrato, conforme o caso e respectivamente, nas hipóteses de inadimplemento total ou parcial da obrigação, inclusive nos casos de extinção por culpa da CONTRATADA;

(d) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (três) anos;

(e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.3. A aplicação das sanções previstas nas alíneas "b" e "c" observará os seguintes parâmetros:

20.3.1. 0,5% (meio por cento) até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso no fornecimento, a título de multa moratória, limitada a incidência a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, no caso de fornecimento com atraso, poderá ocorrer a não–aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, atraindo a aplicação da multa prevista na alínea "c", sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

20.3.2. 10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso no fornecimento por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inadimplemento parcial da obrigação assumida;

20.3.3. 15% (quinze por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo não atendido do Contrato, em caso de inadimplemento total da obrigação, inclusive nos casos de extinção por culpa da CONTRATADA; e

20.3.4 A multa prevista nas alíneas "b" e "c" do item 20.2 será aplicada conforme as infrações cometidas e o nível de gravidade respectivo, indicados na matriz de risco e tabela a seguir:

IMPACTO	**Alto**	**6** (4%)	**8** (8%)	**9** (10%)
	Médio	**3** (1,5%)	**5** (3%)	**7** (6%)

	Baixo	**1** (0,5%)	**2** (1%)	**4** (2%)
		BAIXO	**MÉDIO**	**ALTO**
		PROBABILIDADE		

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL	MIN.	MÁX.
1	Deixar de manter, durante todo o período de vigência contratual, quaisquer das condições de habilitação e qualificação que permitiram sua contratação.	9	10%	20%
2	Não prestar os serviços dentro dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência (incluindo tempo-resposta para o atendimento funerário).	9	10%	20%
3	Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato.	9	10%	20%
4	Se recusar a corrigir os erros no serviço ou nos documentos emitidos em razão da execução do contrato, apontados pela Fiscalização.	8	8%	20%
5	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, a execução do objeto.	8	8%	20%
6	Deixar de responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, pelos seguros de acidente e quaisquer outros encargos resultantes da prestação do serviço.	7	6%	20%
7	Deixar de encaminhar documentos fiscais e todas as documentações determinadas pelo fiscal do contrato para efeitos de atestar os serviços e comprovar regularizações.	6	4%	20%
8	Deixar de responsabilizar-se pelas informações, documentos e relatórios entregues, bem como deixar de assinar os documentos, atas e relatórios.	6	4%	20%
9	Caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer operações financeiras.	6	4%	20%
10	Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão do cumprimento de suas obrigações, sem o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE.	6	4%	20%
11	Deixar de responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus colaboradores e por quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE e a terceiros.	5	3%	20%
12	Deixar de manter estrutura operacional mínima necessária ao atendimento contínuo das demandas do Município, inclusive quanto à disponibilidade de unidade técnica, veículos ou estrutura de conservação temporária dos corpos.	5	3%	20%

13	Utilizar o nome do CONTRATANTE ou sua qualidade de CONTRATADA em quaisquer atividades de divulgação empresarial.	5	3%	20%
14	Deixar de resguardar que seus colaboradores cumpram as normas internas do CONTRATANTE e impedir que os que cometerem faltas de natureza grave continuem na prestação dos serviços.	5	3%	20%
15	Deixar de relacionar-se com o CONTRATANTE exclusivamente por meio do fiscal do contrato ou pessoa designada pelo Secretário da pasta.	4	2%	20%
16	Deixar de se sujeitar à fiscalização do CONTRATANTE, tais como resposta a e-mails, telefonemas, atendimento às orientações do fiscal do contrato e prestação de esclarecimentos formulados.	3	1,50%	20%
17	Deixar de relatar à CONTRATANTE quaisquer irregularidades ocorridas que impeçam, alterem ou retardem a execução do contrato.	3	1,50%	20%
18	Deixar de comparecer às reuniões agendadas, sem prévia comunicação.	3	1,50%	20%
19	Deixar de assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias para o atendimento dos colaboradores acidentados ou com mal súbito.	3	1,50%	20%
20	Deixar de responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho sofridos pelos seus empregados quando em serviço.	1	0,50%	20%
21	Deixar de observar rigorosamente as normas regulamentadoras de segurança do trabalho.	1	0,50%	20%
22	Deixar de disponibilizar e manter atualizados conta de e-mail, endereço e telefones comerciais para fins de comunicação formal entre as partes.	1	0,50%	20%

20.3.5. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

20.4. Na gradação das multas administrativas serão observadas as seguintes regras:

20.4.1. Se o infrator, cumulativamente, não for reincidente na prática de infrações administrativas, não tiver agido com dolo e não tiverem ocorrido circunstâncias agravantes, o valor da multa será aplicado no mínimo previsto na tabela anterior;

20.4.2. Se, além dos elementos previstos no inciso anterior, a infração for cometida por pessoa física, microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativas, o valor da multa deverá ser inferior a um quarto do valor máximo previsto para a respectiva infração, não podendo, em qualquer caso, ser inferior ao mínimo previsto na tabela anterior;

20.4.3. São circunstâncias que sempre agravam a penalidade, quando não constituem ou qualificam a infração:

a) Reincidência nas infrações;

b) Ausência de comunicação, pelo infrator, do risco de danos a bens, pessoas e serviços;

c) Ter o infrator cometido a infração para obter vantagem pecuniária ou por outro motivo torpe, ou coagindo outrem para a execução material da infração,

d) Afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente;

e) Causando danos à propriedade alheia;

f) Mediante fraude ou abuso de confiança;

g) No interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais;

20.5. A sanção prevista na alínea "d" do item 20.2 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133, de 2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

20.6. A sanção prevista na alínea "e" do item 20.2 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do Art. 155 da Lei 14.133, de 2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item anterior, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

20.7. As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo para apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observadas as demais formalidades legais.

20.8. As sanções previstas nas alíneas "a", "d" e "e" do item 20.2 poderão ser aplicadas juntamente com aquelas previstas nas alíneas "b" e "c", e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do Contrato.

20.9. As multas previstas nas alíneas "b" e "c" do item 20.2 não possuem caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

20.10. As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.

20.11. Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação devidamente formalizado, nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes da comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato da Administração, bem como antes da recomposição do valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de pagamento.

20.12. A aplicação das sanções previstas no item 20.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

20.13. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

20.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e” do item 20.2, bem como a rescisão contratual, serão publicados resumidamente no Jornal Oficial de Maricá - JOM.

20.15. O recurso e o pedido de reconsideração deverão ser direcionados à autoridade competente e entregues, mediante recibo, no setor de protocolo do Contratante, localizado na Rua Luiz Alberto Ramos Machado, Lote 42, Quadra L – Maricá/RJ, CEP: 24901-000, nos dias úteis, das 08h às 17h, ou por e-mail para assistenciasocialadmsec@gmail.com.

21. FORO

21.1 – Fica eleito o Foro de Maricá para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Edital, renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

22. DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1 – Ficam as licitantes sujeitas às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa ou que não corresponda à realidade dos fatos.

22.2 – Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento, e considerar–se–ão os dias consecutivos, salvo disposição em contrário. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente.

22.3 – As referências de horário correspondem ao horário oficial de Brasília – DF.

22.4 – Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.5 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.

22.6 – Este Edital contém 115 (cento e quinze) folhas rubricadas e numericamente ordenadas.

22.7 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo I – Planilha de valores e quantitativos unitários;

Anexo II – Proposta - Detalhe;

Anexo III – Termo de Referência;

Anexo IV – Declaração de responsabilização Civil e administrativa

Anexo V - Declaração de Inexistência de nepotismo

Anexo VI - Declaração - art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021

Anexo VII - Declaração ref. ao emprego de menor

Anexo VIII - Declaração para fins de habilitação - art. 63, inciso i e § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021

Anexo IX - Declaração de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021

Anexo X - Declaração de cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho

Anexo XI – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

Anexo XII – Modelo De Declaração De Visita

Anexo XIII - Minuta de Contrato;

Maricá, _____ de _____ de _____.

_____

REGINALDO MENDES LEITE

SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

MATRÍCULA: 115.692

ANEXO I – PLANILHA DE VALORES E QUANTITATIVOS UNITÁRIOS

Data do orçamento estimado: 08/05/2026

Grupo	CATMAT CATSER	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	625192	Urna Mortuária Adulto (especificações conforme Termo de Referência)	274	UNID	R$ 1.021,41	R$ 279.866,34
	625192	Urna Mortuária Adulto Especial (especificações conforme Termo de Referência)	41	UNID	R$ 1.338,56	R$ 54.880,96
	625192	Urna Mortuária Adulto Extra Grande (especificações conforme Termo de Referência)	5	UNID	R$ 1.609,34	R$ 8.046,70
	625192	Urna Mortuária Infantil (especificações conforme Termo de Referência)	29	UNID	R$ 708,38	R$ 20.543,02
	4170	Translado Municipal Raio de 120km (incluindo invólucro para transporte) (especificações conforme Termo de Referência)	240	UNID	R$ 731,11	R$ 175.466,40

4170	Translado Intermunicipal Raio de 120km (incluindo invólucro para transporte) (especificações conforme Termo de Referência)	85	UNID	R$ 808,56	R$ 68.727,60
4170	Translado Intermunicipal Raio de 500km (incluindo invólucro para transporte) (especificações conforme Termo de Referência)	25	UNID	R$ 2.615,21	R$ 65.380,25
4170	Serviços Fúnebres incluindo ornamentação de urna mortuária, higienização e preparo do corpo (especificações conforme Termo de Referência)	349	UNID	R$ 1.162,68	R$ 405.775,32
233897	Coroa de Flores Naturais (especificações conforme Termo de Referência)	349	UNID	R$ 687,50	R$ 239.937,50
4170	Maquiagem Funerária (especificações conforme Termo de Referência)	349	UNID	R$ 276,67	R$ 96.557,83
619072	Manto Protetor (Invól) (especificações conforme Termo de Referência)	349	UNID	R$ 361,75	R$ 126.250,75
Valor Total					**R$ 1.541.432,67**

Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	**23579/2025**
Data do Início	**12/11/2025**
Folha	**1015**
Rubrica	

ANEXO II - PROPOSTA – DETALHE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ** Comissão Permanente de Licitação **PROPOSTA DETALHE**	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10/2026 A Realizar-se em: Processo: 23579/2026
A firma ao lado mencionada propõe Prestar Serviço ao Município de Maricá, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas constantes do EDITAL n.º 10/2026	CARIMBO DO CNPJ

Grupo	CATMAT CATSER	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	625192	Urna Mortuária Adulto (especificações conforme Termo de Referência)	274	UNID		
	625192	Urna Mortuária Adulto Especial (especificações conforme Termo de Referência)	41	UNID		
	625192	Urna Mortuária Adulto Extra Grande (especificações conforme Termo de Referência)	5	UNID		

625192	Urna Mortuária Infantil (especificações conforme Termo de Referência)	29	UNID		
4170	Translado Municipal Raio de 120km (incluindo invólucro para transporte) (especificações conforme Termo de Referência)	240	UNID		
4170	Translado Intermunicipal Raio de 120km (incluindo invólucro para transporte) (especificações conforme Termo de Referência)	85	UNID		
4170	Translado Intermunicipal Raio de 500km (incluindo invólucro para transporte) (especificações conforme Termo de Referência)	25	UNID		
4170	Serviços Fúnebres incluindo ornamentação de urna mortuária, higienização e preparo do corpo (especificações conforme Termo de Referência)	349	UNID		
233897	Coroa de Flores Naturais (especificações conforme Termo de Referência)	349	UNID		
4170	Maquiagem Funerária (especificações conforme Termo de Referência)	349	UNID		

	619072	Manto Protetor (Invól) (especificações conforme Termo de Referência)	349	UNID		
Valor Total						

OBS: Deve ser colocada na Proposta a marca do produto ofertado.

OBS: Havendo divergência entre as descrições e as marcas exemplificativas deverão prevalecer às descrições dos objetos.

Em, ____ de _____ de 2026.

Nº de Inscrição Municipal ou Estadual

Firma Proponente (Assinatura)

ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA

A	**OBJETO** Contratação de empresa especializada na prestação continuada de serviços funerários destinados à execução do benefício eventual de auxílio-funeral, sob gestão da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SMASC), conforme especificações deste Termo de Referência.
B	**VIGÊNCIA** O contrato terá vigência inicial de 12 (doze) meses, prorrogável por períodos sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos dos arts. 105 a 107 da Lei nº 14.133/2021, mediante justificativa de vantajosidade e disponibilidade orçamentária.
C	**VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:** R$ 1.541.432,67 (um milhão, quinhentos e quarenta e um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos), conforme pesquisa de preços realizada com fornecedores e consulta ao PNCP, utilizando-se como método de cálculo a média aritmética, nos termos dos arts. 5º e 6º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021.
D	**LOCAL DE EXECUÇÃO** A execução dos serviços ocorrerá no Município de Maricá – RJ, em conformidade com as determinações e ordens de serviço emitidas pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SMASC).
E	**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROJETO** Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - Coordenação Executiva de Processos **UNIDADE FISCALIZADORA** Secretaria Municipal de Assistência Social

Contratação de empresa especializada na prestação continuada de serviços funerários destinados à execução do benefício eventual de auxílio-funeral, sob gestão da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SMASC), conforme as especificações deste Termo de Referência.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços funerários, destinados ao atendimento do benefício eventual Auxílio Funeral, no âmbito da Secretaria de Assistência Social e Cidadania – SMASC, compreendendo o fornecimento de urnas mortuárias, preparação e ornamentação do corpo, translados e demais itens necessários, conforme especificações e quantidades estimadas neste documento.

1.2. Os serviços desta contratação são classificados como serviços comuns, nos termos do Decreto Municipal nº 881, de 09 de agosto de 2022, uma vez que suas especificações podem ser definidas de forma objetiva, padronizada e usualmente praticada no mercado, enquadrando-se como serviço comum, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

1.3. Os itens materiais que integram a execução contratual (urnas mortuárias, coroas, mantos protetores e demais insumos) são classificados como bens comuns, conforme análise técnica constante no Estudo Técnico Preliminar, por apresentarem padrões de desempenho e qualidade adotados amplamente pelo mercado e aferíveis de maneira objetiva.

1.4. A contratação abrangerá os seguintes itens e quantidades estimadas:

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT. ESTIMADA	UNIDADE	CATMAT/ CATSER
1	Urna Mortuária Adulto	274	unidade	CATMAT 625192
2	Urna Mortuária Adulto Especial	41	unidade	CATMAT 625192
3	Urna Mortuária Adulto Extra Grande	5	unidade	CATMAT 625192

4	Urna Mortuária Infantil	29	unidade	CATMAT 625192
5	Translado Municipal – Raio de até 120 km (incluindo invólucro)	240	unidade	CATSER 4170
6	Translado Intermunicipal – Raio de até 120 km (incluindo invólucro)	85	unidade	CATSER 4170
7	Translado Intermunicipal – Raio de até 500 km (incluindo invólucro)	25	unidade	CATSER 4170
8	Serviços fúnebres: ornamentação de urna, higienização e preparo	349	unidade	CATSER 4170
9	Coroa de flores naturais	349	unidade	CATMAT 233897
10	Maquiagem funerária	349	unidade	CATSER 4170
11	Manto protetor (invólucro)	349	unidade	CATMAT 619072

1.5. Os códigos CATMAT/CATSER informados são referenciais. Havendo divergência entre o código indicado e a descrição do item, prevalecerá a descrição constante deste Termo de Referência.

1.6. A execução dos serviços será realizada sob demanda, mediante emissão de ordens de serviço pela SMASC e conforme condições detalhadas neste Termo de Referência.

2. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. Os serviços objeto deste Termo de Referência serão realizados pela CONTRATADA sob demanda, no decorrer do contrato, em conformidade com as ordens de serviço emitidas pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania – SMASC, durante o período de vigência contratual de 12 (doze) meses.

2.2. O prazo do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da Ordem de Início dos Serviços (OIS), podendo ser prorrogado por períodos sucessivos, até o limite máximo previsto nos arts. 105 a 107 da Lei nº 14.133/2021, por tratar-se de serviço contínuo, uma vez que o Auxílio Funeral atende necessidade permanente da política de assistência social.

2.3. Para fins de enquadramento da contratação quanto à vigência, os serviços funerários contratados se caracterizam como serviços contínuos, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e das orientações constantes do modelo de Termo de Referência, uma vez que:

- a necessidade de atendimento ao Benefício Eventual Auxílio Funeral é permanente;
- finalizado um contrato, há necessidade de sua substituição imediata por novo ajuste, para garantir a continuidade da proteção social às famílias em situação de vulnerabilidade.

2.4. A prestação dos serviços deverá ter início imediato após a assinatura do contrato e a emissão da Ordem de Início dos Serviços, devendo a contratada garantir disponibilidade operacional 24 (vinte e quatro) horas por dia, sete dias por semana, inclusive sábados, domingos e feriados, para atendimento às demandas de óbitos no âmbito do Município de Maricá.

2.5. O descumprimento injustificado dos prazos de início e de continuidade da prestação dos serviços poderá ensejar a aplicação das sanções previstas no contrato e na legislação vigente, sem prejuízo da extinção contratual, quando cabível.

2.6. O critério de reajuste contratual a ser adotado é o IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, com data-base vinculada à data do Orçamento Estimado, conforme art. 25, § 7º da Lei Federal nº 14.133/2021.

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. O presente procedimento se fundamenta na Lei Federal nº 14.133/2021, no Decreto Municipal nº 078/2025, que estabelece normas e procedimentos para contratações e pagamentos no âmbito da Administração Municipal, e no Decreto Municipal nº 881/2022, que dispõe sobre a classificação de bens e serviços comuns, além das normas que regulamentam o Benefício Eventual Auxílio Funeral no âmbito da Política de Assistência Social.

3.2. A presente contratação também se encontra fundamentada no Estudo Técnico Preliminar constante do processo administrativo, que demonstrou a viabilidade técnica e econômica da solução adotada.

3.3. A contratação tem como finalidade assegurar a continuidade e a plena execução do benefício eventual decorrente de situação de morte, previsto no art. 22 da Lei Federal nº 8.742/1993

– Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, competindo ao Município a provisão dos auxílios natalidade e funeral, na forma do art. 15 da mesma Lei, observados o Decreto Federal nº 6.307/2007, a Resolução CNAS nº 213, de 28 de outubro de 2025, e a regulamentação municipal aplicável.

3.4. O benefício eventual decorrente de situação de morte integra organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e visa assegurar proteção social às famílias diante da contingência decorrente do óbito, garantindo condições dignas e tempestivas para a realização dos procedimentos funerários necessários.

3.5. Ressalta-se que a presente contratação se destina à viabilização material da oferta do benefício eventual auxílio-funeral, assegurando sua execução continuada, digna e tempestiva, nos termos da legislação de regência da assistência social e das diretrizes do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

3.6. A Secretaria de Assistência Social e Cidadania – SMASC registra, anualmente, significativa demanda de famílias que não possuem meios financeiros para custear os serviços funerários. Os atendimentos são contínuos e imprevisíveis quanto ao momento de ocorrência, mas estatisticamente estimáveis com base nas séries históricas de solicitações realizadas entre 2022 e 2024.

3.7. A caracterização do serviço como contínuo decorre da necessidade permanente e ininterrupta de atendimento. Trata-se de demanda essencial, cujo não atendimento causa violação imediata de direitos e interrupção de uma política pública obrigatória. O serviço exige disponibilidade operacional 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados, dado que os óbitos ocorrem a qualquer tempo.

3.8. A contratação de empresa especializada é necessária para garantir a execução de procedimentos técnicos específicos — como preparação do corpo, translado, higienização, ornamentação, fornecimento de urnas e insumos — conforme as normas sanitárias e operacionais vigentes, assegurando qualidade, padronização e agilidade.

3.9. A demanda estimada para o exercício foi calculada com base na média histórica de atendimentos e corresponde às quantidades apresentadas no Capítulo 1 deste Termo de Referência. Essas estimativas fundamentam os quantitativos contratados e orientam a elaboração do orçamento estimado.

3.10. A contratação via licitação na modalidade Pregão Eletrônico é necessária para conferir eficiência, economicidade, competitividade, transparência, padronização dos procedimentos e atendimento contínuo, assegurando que o município disponha de cobertura funerária adequada para todos os casos de Auxílio Funeral.

3.11. Assim, a contratação proposta atende de forma integral às necessidades da política de Assistência Social, garantindo a proteção social às famílias vulneráveis, a continuidade do serviço e o cumprimento das normativas federais, estaduais e municipais que regulamentam o benefício.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

4.1. A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços funerários destinados à execução do Benefício Eventual Auxílio Funeral, de forma integrada e padronizada, contemplando: remoção e translado do corpo, preparo, higienização, maquiagem funerária, fornecimento de urna mortuária em diferentes tipologias, ornamentação e fornecimento de coroa de flores, bem como manto protetor (invólucro) e demais insumos necessários.

4.2. O fluxo operacional da solução, em termos gerais, seguirá a seguinte dinâmica:

a) Acionamento e autorização: a família em situação de vulnerabilidade é atendida pela SMASC, que realiza a análise de elegibilidade para concessão do Auxílio Funeral e emite a autorização/ordem de serviço para a empresa contratada;

b) Coleta e translado: a empresa realiza a remoção do corpo e o translado dentro do Município de Maricá ou em raio intermunicipal de até 120 km ou 500 km, conforme o caso, utilizando veículo funerário adequado e invólucro apropriado;

c) Preparo do corpo: são realizados os procedimentos de higienização, tamponamento, eventual maquiagem funerária e acondicionamento em manto protetor, observando-se normas sanitárias e de segurança;

d) Fornecimento da urna e ornamentação: a empresa fornece a urna na tipologia adequada (adulta, especial, extra grande ou infantil), realiza a ornamentação e entrega a coroa de flores naturais, conforme padrões estabelecidos pela SMASC;

e) Atendimento à família: a solução assegura atendimento respeitoso, humanizado e célere, com comunicação constante com a SMASC e com os familiares, garantindo a dignidade do rito de despedida;

f) Registro e comprovação: cada atendimento será acompanhado de ordem de serviço e registro detalhado dos itens e serviços executados, servindo de base para fiscalização, liquidação da despesa e pagamento.

4.3. A solução considera o ciclo de vida do objeto sob a perspectiva da execução contratual, contemplando as etapas de disponibilização dos insumos, execução dos serviços, controle operacional, registro das atividades e verificação para fins de recebimento, nos termos do art. 6º, XXIII, "c", da Lei nº 14.133/2021.

4.4. O ciclo de vida do objeto está estruturado de forma a permitir a rastreabilidade dos serviços prestados, a aferição de sua qualidade e a verificação do cumprimento das obrigações contratuais, conforme detalhado nos subitens seguintes.:

4.4.1. Disponibilização e preparação

- **a.** A contratada deverá manter estrutura operacional compatível com a demanda, incluindo estoque de urnas, insumos e equipe disponível para atendimento imediato;
- **b.** Os materiais utilizados deverão atender às normas sanitárias e de segurança vigentes.

4.4.2. Execução dos serviços

- **a.** Os serviços deverão ser executados conforme ordem de serviço emitida pela SMASC;
- **b.** O atendimento deverá ocorrer em regime de 24 horas, com cumprimento dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência;
- **c.** O translado deverá respeitar as distâncias contratadas, com registro das ocorrências.

4.4.3. Registro e controle

- **a.** Cada atendimento deverá ser formalizado por ordem de serviço contendo os itens executados;
- **b.** A contratada deverá manter registro detalhado das etapas do serviço, incluindo remoção, preparo, translado e entrega;
- **c.** Os registros deverão subsidiar a fiscalização e a liquidação da despesa.

4.4.4. Verificação e recebimento do serviço

a. O recebimento provisório ocorrerá mediante conferência da ordem de serviço e verificação da execução das etapas previstas;

b. O recebimento definitivo será realizado após a validação pela fiscalização quanto à conformidade dos serviços prestados;

c. A ausência de registro ou a execução em desacordo com as especificações poderá ensejar glosa ou rejeição do serviço;

d. A fiscalização poderá solicitar documentos complementares para comprovação da execução.

4.4.5. Materiais

a. Sempre que possível, deverão ser priorizadas urnas produzidas com madeira de origem legal ou de reflorestamento, ou materiais equivalentes de uso funerário, em consonância com as diretrizes de sustentabilidade adotadas pelo Município;

b. Os insumos utilizados na preparação do corpo (produtos de higienização, maquiagem e desodorização) deverão atender às normas da vigilância sanitária e possuir registro ou autorização de uso pelos órgãos competentes;

c. As coroas de flores deverão ser produzidas com flores naturais em bom estado, preferencialmente adquiridas de fornecedores que adotem práticas sustentáveis, quando disponível no mercado.

4.4.6. Distribuição

a. A logística de distribuição e transporte dos corpos será realizada por meio de veículos funerários licenciados, mantidos em bom estado de conservação, com higienização periódica e adequados às normas sanitárias;

b. A contratada deverá organizar suas rotas e escalas de serviço de forma a otimizar deslocamentos e reduzir o consumo de combustíveis, sempre que possível, sem prejuízo da rapidez e da dignidade do atendimento;

c. As urnas, coroas e demais insumos devem ser armazenados e transportados de modo a preservar sua integridade física e estética, evitando danos durante a movimentação.

4.4.7. Uso

a. O uso dos bens e serviços ocorrerá durante o atendimento funerário à família beneficiária, contemplando todas as etapas desde o recolhimento do corpo até a entrega da urna ornamentada, com a coroa de flores e demais elementos previstos;

b. Os bens (urnas, mantos, invólucros, coroas) serão utilizados uma única vez, de acordo com sua natureza e finalidade, garantindo a higiene, segurança e dignidade necessárias;

c. A execução dos serviços deverá observar padrões de qualidade e de acolhimento pactuados com a SMASC, com atenção às especificidades culturais, religiosas e familiares, quando possível.

4.4.8. Descarte

a) Os resíduos gerados na preparação do corpo (materiais perfurocortantes, EPIs descartáveis, invólucros eventualmente inutilizados, resíduos biológicos e outros) deverão ter destinação final ambientalmente adequada, em conformidade com as normas da vigilância sanitária e com a Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei nº 12.305/2010;

b) Embalagens de produtos e insumos utilizados deverão ser segregadas, quando cabível, para destinação reciclável ou correta disposição final, buscando-se reduzir impactos ambientais;

c) Flores e elementos orgânicos utilizados na ornamentação deverão ter descarte adequado após o uso, preferencialmente em área destinada a resíduos orgânicos, conforme orientações municipais;

d) Cabe à contratada evidenciar, quando solicitado, as práticas adotadas para destinação final dos resíduos, inclusive por meio de comprovantes de recolhimento por empresa especializada, quando aplicável.

4.5. A descrição da solução como um todo complementa as informações constantes no Estudo Técnico Preliminar e orienta a elaboração do edital e a execução contratual, compondo a base para o planejamento, a fiscalização e a avaliação da qualidade dos serviços prestados.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. Sustentabilidade

5.1.1. A contratada deverá observar critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica na execução do serviço, em conformidade com o art. 25 da Lei Federal nº 14.133/2021 e com as diretrizes estabelecidas pelo Município de Maricá.

5.1.2. Sempre que possível, deverão ser priorizados materiais provenientes de fontes sustentáveis, como urnas produzidas com madeira de origem legal ou de reflorestamento, ou materiais equivalentes, bem como flores naturais adquiridas de fornecedores que adotem boas práticas ambientais.

5.1.3. Os veículos utilizados para transporte deverão estar em bom estado de conservação e com manutenção adequada, de forma a reduzir emissões e impactos ambientais.

5.1.4. Os insumos empregados na preparação e higienização do corpo deverão possuir regularização sanitária e, quando possível, apresentar menor impacto ambiental na sua composição.

5.2. Da exigência de Amostra

5.2.1. Não será exigida amostra nesta contratação.

5.3. Subcontratação

5.3.1. A contratada deverá executar diretamente os serviços compreendidos no objeto, permanecendo responsável pela manutenção da estrutura operacional, instalações, equipamentos, veículos, equipe e demais meios necessários à execução contratual.

5.3.2. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica que mantenha vínculo técnico, comercial, econômico, financeiro, trabalhista ou civil com dirigente da CONTRATANTE ou com agente público que atue na fiscalização, gestão ou condução da licitação, ou quando se trate de cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau, nos termos do art. 122, §3º da Lei nº 14.133/2021.

5.4. Garantia do Contrato

5.4.1. Não haverá exigência de garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5.5. Vistoria

5.5.1. A realização de Visita Técnica Prévia às dependências da Secretaria de Assistência Social e Cidadania – SMASC, é facultativa e não constitui condição de habilitação. Tem o

objetivo de permitir aos licitantes conhecimento das rotinas administrativas, fluxos de acionamento e das condições gerais em que os serviços serão prestados.

5.5.2. As visitas técnicas ocorrerão em datas previamente agendadas junto à SMASC, situada no endereço: Rua Luiz Alberto Ramos Machado, Lote 42, Quadra L, CEP 24901-000, Maricá/RJ, devendo ser realizadas por preposto formalmente designado, ou através do e-mail assistenciasocialadmsec@gmail.com

5.5.3. A visita técnica, quando realizada, deverá ser atestada por meio do documento constante do Anexo C do Termo de Referência ou por declaração do licitante de que conhece as condições de execução, conforme Anexo D.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

6.1. Condições da Execução do Serviço

6.1.1. A execução do serviço terá início imediatamente a partir da emissão da Ordem de Início de Serviços (OIS) pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania – SMASC.

6.1.2. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho:

a) Acionamento e autorização: A prestação dos serviços será iniciada somente após o recebimento de autorização formal da SMASC, emitida a cada atendimento por meio de ordem de serviço.

b) Remoção: A contratada deverá realizar a remoção do corpo no endereço informado pela SMASC, realizando translado municipal ou intermunicipal conforme previsto no objeto, utilizando veículo funerário devidamente licenciado e higienizado. A remoção deverá ser realizada no prazo máximo de até 3 (três) horas após o acionamento formal pela contratante, ressalvadas situações excepcionais devidamente justificadas e aceitas pela fiscalização do contrato

c) Translado: Após a remoção, o corpo deverá ser transportado até a unidade técnica de preparo da contratada, dotada de câmara de refrigeração (câmara fria) com capacidade adequada e temperatura controlada para conservação temporária, bem como sala de higienização, sala de tamponamento, área de ornamentação e espaço apropriado para guarda de insumos.

d) **Preparação e higienização:** O corpo deverá ser preparado conforme protocolos sanitários vigentes, incluindo higienização, tamponamento, desodorização, uso de insumos apropriados e acondicionamento em manto protetor (invólucro), quando necessário.

e) **Maquiagem funerária:** Quando aplicável, deverá ser realizada maquiagem específica para composição estética básica, utilizando produtos apropriados, próprios para uso funerário e autorizados pela vigilância sanitária.

f) **Fornecimento da urna:** A contratada deverá disponibilizar urna compatível com o tipo autorizado pela SMASC (adulto, especial, extra grande ou infantil), com acabamento íntegro, forração adequada, ferragens apropriadas e ausência de danos, seguindo os padrões técnicos estabelecidos neste Termo de Referência.

g) **Ornamentação:** A urna deverá ser ornamentada conforme padrão estabelecido pela SMASC, incluindo véu interno, pequenos arranjos florais e demais itens usuais.

h) **Coroa de flores:** A contratada deverá fornecer coroa de flores naturais, em bom estado de conservação, acompanhada de faixa personalizada conforme indicação da família ou da SMASC.

i) **Translado final:** Após a preparação, o corpo deverá ser transportado, em veículo funerário licenciado, até o Cemitério Municipal de Maricá ou outro local autorizado para velório e sepultamento.

j) **Registro dos atendimentos:** Cada atendimento deverá ser registrado, contendo: data, horário, endereço, tipo de urna, tipo de translado, serviços executados e identificação da família beneficiária, sendo entregue mensalmente à fiscalização.

k) **Frequência e periodicidade:** O serviço é contínuo e deverá estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo sábados, domingos e feriados.

l) A CONTRATADA deverá manter, desde a assinatura do contrato e durante toda a execução contratual, a estrutura operacional mínima indicada e comprovada para fins de sua qualificação técnica, plenamente apta ao atendimento ininterrupto das demandas do Município de Maricá, compreendendo, no mínimo, unidade técnica destinada à preparação e higienização dos corpos, estrutura adequada para conservação temporária mediante câmara de refrigeração em pleno funcionamento, veículos funerários, equipe operacional e estoque compatível com a demanda prevista neste Termo de Referência.

l.1) A unidade técnica deverá manter câmara de refrigeração integrada à sua estrutura, sob posse direta, gestão e controle operacional da CONTRATADA, plenamente instalada e em funcionamento, vedada a utilização, para atendimento dessa obrigação, de estrutura de conservação operada por terceiros.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	**23579/2025**
Data do Início	**12/11/2025**
Folha	**1030**
Rubrica	

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME DE PROCESSO

Declaramos que o Volume _____ do processo nº _____ data de início _____ encontra-se encerrado, com folhas numeradas até o nº _____, e que as folhas seguintes encontram-se no Volume _____.

_____

Juliana Lopes

Mat.107.974

Maricá, _____ de _____ de 2026

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	**23579/2025**
Data do Início	**12/11/2025**
Folha	**1031**
Rubrica	

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME DE PROCESSO

Declaramos que o Volume _____ do processo nº _____ data do início _____ encontra-se aberto, com folhas numeradas a partir do n.º _____.

_____

Juliana Lopes

Mat.107.974

Maricá, _____ de _____ de 2026.

1.2) Previamente à emissão da Ordem de Início dos Serviços, a Administração realizará a revalidação da disponibilidade e do funcionamento da estrutura operacional comprovada pela licitante na fase de habilitação, não podendo ser emitida a OIS enquanto constatada qualquer desconformidade.

6.1.3. Dos padrões mínimos de execução:

A execução dos serviços deverá observar, obrigatoriamente, os seguintes padrões mínimos:

a) atendimento ininterrupto, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive finais de semana e feriados;

b) Garantir a realização da remoção e do acondicionamento do corpo no prazo máximo de até 3 (três) horas após o acionamento pela SMASC, ressalvadas situações excepcionais devidamente justificadas e autorizadas pela fiscalização do contrato;

c) disponibilização de veículos apropriados e regularizados para transporte funerário;

d) preparação do corpo, incluindo higienização e acondicionamento adequado, em observância às normas sanitárias vigentes;

e) disponibilização de urnas funerárias conforme as especificações deste Termo de Referência;

f) manutenção, durante toda a duração do contrato, de estrutura física adequada para conservação temporária dos corpos, incluindo câmara fria em funcionamento;

g) realização de traslados conforme as distâncias previstas neste Termo de Referência;

h) observância integral das normas sanitárias, ambientais e de saúde pública aplicáveis.

6.2. Cronograma de realização dos serviços:

6.2.1. Os serviços serão realizados sob demanda, mediante ordens de serviço emitidas pela SMASC, não havendo cronograma fixo por tratar-se de benefício eventual decorrente de eventos imprevisíveis.

6.3. Local e horário da prestação de serviço

6.3.1. O serviço será prestado nos locais vinculados à execução do Auxílio Funeral, conforme etapas descritas no item 6.1.2, abrangendo:

- o local do óbito;
- a unidade técnica da contratada (para conservação, preparo, higienização, tamponamento, maquiagem e ornamentação);
- O Cemitério Municipal de Maricá ou outro local autorizado para velório e sepultamento.

6.3.2. As atividades administrativas e de interface com a SMASC, bem como o recebimento de ordens de serviço e entrega de documentos, ocorrerão na sede da Secretaria de

Assistência Social e Cidadania – SMASC, situada na: Rua Luiz Alberto Ramos Machado, Lote 42, Quadra L, CEP 24901-000, Maricá/RJ.

6.4. Materiais a serem disponibilizados pela Contratada

6.4.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar, às suas expensas, todos os materiais, equipamentos, ferramentas, veículos e utensílios necessários, em quantidade e qualidade compatíveis com as atividades previstas neste Termo de Referência, incluindo, mas não se limitando a:

a) **Urnas funerárias** nas tipologias previstas no objeto (adulto, adulto especial, adulto extra grande e infantil), fabricadas com materiais apropriados para uso funerário, com forração adequada, ferragens apropriadas e acabamento íntegro;

b) **Manto Protetor**, produto funerário específico destinado à proteção, preparação e acondicionamento final do corpo, confeccionado em material técnico adequado, resistente, impermeável e próprio para uso funerário, conforme padrões amplamente utilizados no setor;

c) **Invólucro de transporte**, destinado exclusivamente à remoção e translado, confeccionado em material resistente e impermeável, adequado à contenção, segurança e transporte do corpo durante deslocamentos municipais e intermunicipais, devendo atender às normas sanitárias aplicáveis;

d) **Insumos de higienização e preparação do corpo**, incluindo produtos autorizados pela vigilância sanitária para procedimentos funerários;

e) **Produtos específicos para maquiagem funerária**, hipoalergênicos, próprios para uso funerário e autorizados pela vigilância sanitária;

f) **Arranjos florais e materiais de ornamentação** necessários ao padrão estabelecido pela SMASC;

g) **Coroas de flores naturais**, em bom estado de conservação, com faixa personalizada conforme indicação da SMASC ou da família;

h) **EPIs adequados** para todos os profissionais envolvidos, incluindo luvas, máscaras, aventais descartáveis, protetores faciais e outros exigidos pela vigilância sanitária;

i) **Veículos funerários licenciados**, higienizados e equipados para remoção, translado e entrega do corpo;

j) **Macas, suportes, equipamentos de transporte e todos os utensílios necessários** para execução segura das atividades funerárias;

k) **Materiais de limpeza, desinfecção e desodorização**, próprios para instalações funerárias e para higienização de veículos e ambientes;

l) **Câmara de refrigeração (câmara fria)** em perfeito estado de funcionamento, destinada à conservação temporária dos corpos, com temperatura controlada e capacidade compatível com a demanda estimada, atendendo integralmente às normas da vigilância sanitária.

6.4.2. Todos os materiais deverão ser entregues em perfeito estado de conservação, sem avarias, amassados, rasgos, deterioração ou defeitos que comprometam a segurança, higiene ou dignidade do serviço funerário.

6.4.3. Os produtos utilizados deverão ser novos, originais de fábrica, entregues em embalagens lacradas, possuir garantia contra defeitos de fabricação e apresentar registro, autorização ou isenção de registro pela autoridade sanitária competente, quando aplicável.

6.4.4. A CONTRATADA será responsável pela substituição imediata de quaisquer materiais, equipamentos ou insumos que apresentem defeitos, falhas, mau funcionamento ou que não atendam ao padrão exigido pela SMASC, sem ônus adicional para a Administração.

6.4.5. A CONTRATADA deverá assegurar estoque mínimo operacional contínuo de todos os materiais necessários, de modo a garantir a prestação ininterrupta dos serviços de Auxílio Funeral, em regime de 24 horas por dia e 7 dias por semana.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e a CONTRATADA deverão ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. Assim, a comunicação preferencialmente se dará por meio do e-mail assistenciasocialadmsec@gmail.com, ou por correspondência destinada à Secretaria de Assistência Social e Cidadania – SMASC, situada na Rua Luiz Alberto Ramos Machado, Lote 42, Quadra L, CEP 24901-000, Maricá/RJ.

7.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117), sendo designados:

7.3.1. Gestor do Contrato: Alessandro Leite Alexandre, Matr.: 115.015 – CPF: 122.381.017-80.

7.3.2. Fiscal(is) Administrativo(s): Yuri Câmara Tavares, Matr.: 115.636 – CPF: 056.699.047-45.

7.3.3. Fiscal(is) Técnico(s): Allan do Nascimento Silva da Matta, Matr.: 114.261 – 142.651.727-09,

7.3.4. Suplente: Pedro Magno Pires, Matr.: 116.523 – CPF: 124.786.417-04.

7.3.5. Compete à fiscalização contratual verificar o cumprimento das obrigações previstas neste Termo de Referência, atestar a execução dos serviços para fins de pagamento, registrar ocorrências, solicitar correções e comunicar à autoridade competente eventuais irregularidades, sem prejuízo da responsabilidade integral da contratada pela execução do objeto.

7.4. Rotinas de fiscalização técnica

7.4.1. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução para garantir o cumprimento de todas as condições estabelecidas, assegurando os melhores resultados para a Administração.

7.4.2. O fiscal técnico anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados.

7.4.3. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para regularização.

7.4.4. A Secretaria poderá rejeitar o objeto contratado, no todo ou em parte, caso seja entregue em desacordo com o Termo de Referência.

7.4.5. O fiscal técnico informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, qualquer situação que demande decisão ou adoção de medidas além de sua competência.

7.4.6. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.4.7. O fiscal técnico comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, visando à renovação tempestiva ou prorrogação contratual.

7.5. Rotinas de fiscalização administrativa

7.5.1. O fiscal administrativo verificará a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA.

7.5.2. O fiscal administrativo acompanhará empenho, pagamento, garantias, glosas, apostilamentos e termos aditivos, podendo solicitar documentos comprobatórios pertinentes.

7.5.3. Caso haja descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo atuará tempestivamente na solução do problema e reportará ao gestor quando a situação ultrapassar sua competência.

7.5.4. O fiscal administrativo anotará, em relatório de riscos eventuais, quaisquer problemas que impeçam o fluxo normal da liquidação e pagamento da despesa.

7.5.5. O fiscal administrativo comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término da vigência, para fins de renovação ou prorrogação.

7.6. Atribuições do Gestor do Contrato

7.6.1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização, contendo todos os registros formais da execução, a exemplo de: ordens de serviço, registros de ocorrências, notificações, atestos, alterações e prorrogações contratuais.

7.6.2. O gestor elaborará relatório conclusivo com vistas à verificação da necessidade de adequações contratuais.

7.6.3. O gestor acompanhará os registros realizados pelos fiscais e informará à autoridade superior quaisquer ocorrências que ultrapassem sua competência.

7.6.4. O gestor tomará providências para a instauração de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, conforme os arts. 156 a 159 da Lei nº 14.133/2021.

7.7. Avaliação de desempenho

7.7.1. O fiscal do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico e administrativo, quanto ao cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

7.7.2. O documento conterá menção ao desempenho na execução contratual, aos indicadores definidos e aferidos, e às eventuais penalidades aplicadas, devendo constar no cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

7.8. Relatório Final

7.8.1. Os fiscais do contrato elaborarão relatório final contendo análise sobre a consecução dos objetivos da contratação e eventuais condutas recomendadas para aprimoramento da Administração.

7.9. Alterações contratuais

7.9.1. O contrato poderá ser alterado, com justificativa, nos casos previstos nos arts. 124 a 130 da Lei nº 14.133/2021.

7.10. Rotinas adicionais específicas do objeto (Auxílio Funeral)

7.10.1. Verificação do funcionamento contínuo da câmara de refrigeração (câmara fria).

7.10.2. Conferência da integridade das urnas funerárias, invólucros e mantos protetores entregues, verificando sua conformidade com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência.

7.10.3. Controle da disponibilidade 24h/7 dias da equipe e veículos funerários.

7.10.4. Conferência cruzada entre OS emitidas, registros de atendimento e documentação comprobatória.

7.10.5. Verificação da manutenção e higienização dos veículos funerários.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

8.1. Recebimento dos Serviços

8.1.1. Em razão da natureza imediata e intangível dos serviços funerários, o recebimento ocorrerá mediante verificação da efetiva execução de cada atendimento, com base na ordem de serviço emitida pela SMASC, no registro dos serviços prestados e na conferência de conformidade pela fiscalização contratual, nos termos do art. 140 da Lei nº 14.133/2021.

8.1.2. A CONTRATANTE poderá rejeitar os serviços, no todo ou em parte, caso sejam executados em desacordo com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência ou na proposta vencedora, devendo a CONTRATADA corrigi-los ou adequá-los imediatamente, sem ônus adicional para a Administração e sem prejuízo da aplicação de penalidades.

8.1.3. O recebimento será formalizado mediante registro e atesto do fiscal do contrato, acompanhado dos documentos comprobatórios de execução:

a) ordem de serviço correspondente;

b) registro do atendimento (data, horário, local, tipo de urna, tipo de translado e demais serviços executados);

c) comprovante de entrega e execução da etapa final (velório/sepultamento);

d) demais documentos exigidos pela fiscalização.

8.1.4. A existência de inconsistências na execução dos serviços ou na documentação apresentada interrompe o processo de atesto e liquidação até a completa regularização pela CONTRATADA, não gerando direito a quaisquer acréscimos financeiros.

8.1.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela integridade, regularidade e conformidade técnica dos serviços prestados.

8.2. Liquidação

8.2.1. Para a realização do pagamento será observada a ordem cronológica para cada fonte de recurso, nos termos do art. 141 da Lei nº 14.133/2021.

8.2.2. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente devidamente atestado, correrá o prazo de 30 (trinta) dias para fins de liquidação, prorrogável uma única vez, por igual período, conforme Decreto Municipal nº 078/2025.

8.2.3. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a Nota Fiscal ou instrumento de cobrança apresentado expressa os elementos necessários, tais como:

a) prazo de validade;

b) data de emissão;

c) número do contrato e órgão contratante;

d) período de execução dos serviços;

e) valor a pagar;

f) retenções tributárias cabíveis.

8.2.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a CONTRATADA adote as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após regularização, sem ônus para a Administração.

8.2.5. A Nota Fiscal deverá estar acompanhada de comprovação de regularidade fiscal obtida por consulta ao SICAF ou, na impossibilidade, por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou documentação prevista no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

8.2.6. A Administração deverá consultar o SICAF para verificar:

a) manutenção das condições de habilitação;

b) eventual impedimento de contratar;

c) ocorrências impeditivas indiretas.

8.2.7. Constatada irregularidade fiscal, a CONTRATADA será notificada para regularizar a situação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável uma única vez por igual período.

8.2.8. Persistindo a irregularidade, será comunicada aos órgãos competentes a inadimplência e iniciados os procedimentos necessários à garantia do crédito público.

8.2.9. Havendo execução regular dos serviços, os pagamentos serão realizados até decisão final sobre eventual processo de extinção contratual.

8.3. Prazo de pagamento

8.3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme Decreto Municipal nº 723/2021.

8.3.2. Em caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento e a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA, na forma da legislação vigente.

8.4. Forma de pagamento

8.4.1. O pagamento será realizado por meio de depósito em conta corrente da CONTRATADA, mediante apresentação da requisição de pagamento e da respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, isenta de erros.

8.4.2. Será considerada data do pagamento o dia em que for emitida a ordem bancária correspondente.

8.4.3. No ato do pagamento, serão realizadas as retenções tributárias previstas na legislação vigente, inclusive aquelas disciplinadas pela IN RFB nº 1.234/2012 e demais normas aplicáveis.

8.4.4. Os tributos serão retidos conforme percentuais da legislação vigente, ainda que divergentes daqueles utilizados pela CONTRATADA em sua planilha.

8.4.5. A CONTRATADA optante pelo Simples Nacional não sofrerá retenções dos tributos abrangidos pelo regime, desde que apresente comprovação oficial de sua condição, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.

8.4.6. As cooperativas observarão o disposto no art. 111 da Lei nº 5.764/1971 quanto à renda auferida.

8.4.7. Nenhum pagamento será realizado enquanto houver pendência de liquidação ou inadimplência contratual que seja atribuída à CONTRATADA.

8.4.8. A Administração poderá não efetuar o pagamento caso os serviços executados não estejam em conformidade com este Termo de Referência.

8.4.9. A apresentação de certidões irregulares ou vencidas ensejará anotação do fiscal em registro próprio e criará pendência a ser sanada pela CONTRATADA.

8.4.10. A CONTRATADA optante pelo Simples deverá incluir tal informação no corpo da Nota Fiscal e apresentar a declaração exigida pela Instrução Normativa SRF nº 1.234/2012.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

9.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1.1. O objeto deste Termo de Referência será contratado mediante Pregão, na forma eletrônica, com fundamento nos arts. 28, inciso I, e 29 da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando tratar-se de serviço comum cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio das especificações constantes deste instrumento, observando-se ainda o Decreto Municipal nº 078/2025 quanto aos procedimentos internos da Administração Pública Municipal.

9.1.2. O critério de julgamento adotado será o de menor preço global, considerando o conjunto dos serviços contratados, em razão da natureza integrada da prestação do serviço de auxílio-funeral, cuja execução exige padronização, continuidade e responsabilidade operacional unificada.

9.1.3. O modo de disputa será o modo de disputa aberto, conforme art. 56, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

9.1.4. Não se aplica, na presente contratação, qualquer exigência de percentual mínimo de cotação vinculada ao Sistema de Registro de Preços, uma vez que não será adotado o procedimento de SRP para este objeto.

9.1.5. Não será aplicada a reserva de cota para microempresas e empresas de pequeno porte, tendo em vista a inviabilidade técnica de parcelamento do objeto, nos termos do art. 48, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006.

9.1.5.1. Permanecem assegurados, contudo, os demais benefícios previstos na referida legislação, inclusive quanto ao tratamento diferenciado em situações de empate ficto e regularização fiscal tardia.

9.1.6. Consórcios e cooperativas

9.1.6.1. Fica vedada a participação de consórcios de empresas na licitação, tendo em vista que a execução dos serviços funerários exige operação integrada, unidade técnica e estrutura operacional sob gestão direta da empresa contratada, bem como resposta imediata e ininterrupta, características incompatíveis com gestão compartilhada ou fragmentada, nos termos do art. 15 da Lei nº 14.133/2021.

9.1.6.2. A participação de cooperativas é autorizada, desde que o objeto social seja compatível com o objeto da licitação e sejam observados os termos do art. 16 da Lei nº 14.133/2021.

9.2. Exigências de habilitação

9.2.1. As condições de habilitação serão definidas no edital, de acordo com artigo 65 da Lei nº 14.133/2021;

9.2.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura, de acordo com o artigo 65, §1º da Lei nº 14.133/2021;

9.3. Habilitação jurídica

9.3.1. A documentação a ser apresentada pela licitante limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada, conforme expresso no artigo 66 da Lei 14.133/2021;

9.3.2. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.4. Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.4.1. Em atendimento ao artigo 68 da Lei nº 14.133/2021, as habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos:

a) Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

d) Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

e) Regularidade perante a Justiça do Trabalho;

f) Comprovação ou declaração quanto a não empregabilidade de menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e quanto a não empregabilidade de menores de dezesseis anos, salvo maiores de quatorze anos na condição de aprendiz.

9.4.2. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estadual/distrital ou municipal/distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.5. Qualificação Econômico-Financeira

9.5.1. Em atendimento ao artigo 69 da Lei nº 14.133/2021, o edital deverá prever que o coeficiente do Índice de Liquidez Geral (ILG) deverá ser igual ou maior que 1 (um), obtido pela aplicação da seguinte fórmula:

Liquidez Geral (ILG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

9.5.2. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior a 1 (um) no índice de Liquidez Geral (ILG), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo igual ou superior a 10% do valor total estimado da contratação;

9.5.3. O atendimento do índice econômico previsto neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

9.6. Qualificação Técnica

9.6.1. A comprovação da capacidade técnico-operacional será realizada mediante apresentação de atestado(s) ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que demonstre(m) experiência anterior da licitante na execução de serviços similares, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às parcelas de maior relevância ou valor significativo identificadas neste Termo de Referência.

9.6.2. Será admitida a apresentação e o somatório de dois ou mais atestados ou certidões, para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional e de alcance dos quantitativos mínimos exigidos, desde que os documentos apresentados sejam tecnicamente

pertinentes e compatíveis, em suas características, complexidade operacional e quantitativos, com as respectivas parcelas de maior relevância do objeto.

9.6.3. Não será exigido que um único atestado, isoladamente, comprove a integralidade da experiência ou do quantitativo mínimo exigido, admitindo-se sua demonstração cumulativa por meio dos documentos apresentados, observado o disposto neste capítulo.

9.6.4. Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, será exigida experiência anterior correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos estimados das parcelas de maior relevância técnico-operacional indicadas no item 9.6.5.2 deste Termo de Referência, observado o limite estabelecido no art. 67, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

9.6.4.1. Quando a aplicação do percentual de 50% (cinquenta por cento) resultar em quantitativo fracionário relativamente a unidade indivisível, será considerado o número inteiro imediatamente inferior, de modo a não ultrapassar o limite máximo estabelecido pela legislação.

9.6.4.2. Para alcance dos quantitativos mínimos exigidos, será admitido o somatório de atestados ou certidões, na forma dos itens 9.6.2 e 9.6.3 deste Termo de Referência.

9.6.5. Parcelas de Maior Relevância

9.6.5.1. Nos termos do art. 67, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, a exigência de atestados ficará restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto, assim consideradas aquelas cujo valor individual seja igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação. Dentre as parcelas que atendem a esse requisito, serão selecionadas, para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, aquelas indicadas no item 9.6.5.2, em razão de sua relevância para o núcleo operacional do objeto.

9.6.5.2. Considerando a representatividade econômica das parcelas e sua relevância para a aferição da capacidade técnico-operacional necessária à adequada execução do objeto, serão consideradas parcelas de maior relevância, para fins de comprovação mediante atestados ou certidões:

I – Item 5 – Translado Municipal – Raio de até 120 km;

II – Item 6 – Translado Intermunicipal – Raio de até 120 km;

III – Item 7 – Translado Intermunicipal – Raio de até 500 km;

IV – Item 8 – Serviços fúnebres: ornamentação de urna mortuária, higienização e preparo.

A seleção dessas parcelas decorre de sua relação direta com o núcleo operacional da contratação, envolvendo remoção, translado, preparação, higienização e logística funerária, atividades cuja experiência anterior se mostra necessária à demonstração da efetiva capacidade da licitante para executar o objeto de forma contínua, integrada e ininterrupta.
A opção por restringir a comprovação técnico-operacional às parcelas acima identificadas decorre de sua aptidão para demonstrar a experiência da licitante nas atividades centrais e operacionalmente críticas da contratação. Não será exigida comprovação específica de experiência anterior relativamente às demais parcelas que, embora possam possuir valor significativo, correspondam predominantemente a fornecimentos ou serviços acessórios, cuja exigência individualizada não se mostra necessária à aferição da capacidade operacional para execução do objeto e poderia impor restrição desnecessária à competitividade.

9.6.5.3. Para as parcelas de maior relevância indicadas no item 9.6.5.2, a LICITANTE deverá comprovar experiência anterior nos seguintes quantitativos mínimos:

I – Item 5 – Translado Municipal – Raio de até 120 km: mínimo de 120 (cento e vinte) unidades, correspondente a 50% do quantitativo estimado de 240 unidades;
II – Item 6 – Translado Intermunicipal – Raio de até 120 km: mínimo de 42 (quarenta e duas) unidades, considerando o quantitativo estimado de 85 unidades e o arredondamento para o número inteiro imediatamente inferior ao resultado de 50%;
III – Item 7 – Translado Intermunicipal – Raio de até 500 km: mínimo de 12 (doze) unidades, considerando o quantitativo estimado de 25 unidades e o arredondamento para o número inteiro imediatamente inferior ao resultado de 50%;
IV – Item 8 – Serviços fúnebres: ornamentação de urna mortuária, higienização e preparo: mínimo de 174 (cento e setenta e quatro) unidades, considerando o quantitativo estimado de 349 unidades e o arredondamento para o número inteiro imediatamente inferior ao resultado de 50%.

9.6.5.4. Para fins de comprovação dos quantitativos relativos aos itens 5, 6 e 7, serão aceitos atestados ou certidões referentes à execução de serviços de translado funerário de características e complexidade operacional equivalentes ou superiores, não sendo exigida identidade absoluta quanto à denominação do serviço, à classificação territorial do translado ou à distância indicada no atestado, desde que a documentação apresentada permita aferir experiência compatível com as exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

9.6.5.4.1. Para efeito de atendimento aos quantitativos mínimos estabelecidos nos incisos I, II e III do item 9.6.5.3, os quantitativos comprovados em serviços de translado funerário poderão ser considerados de acordo com sua equivalência ou superioridade operacional, vedada a contabilização da mesma unidade de serviço mais de uma vez para o atendimento cumulativo dos quantitativos mínimos exigidos.

9.6.6. Para fins de habilitação técnico-operacional, nos termos do art. 67, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/2021, a LICITANTE deverá indicar e demonstrar a disponibilidade das instalações, equipamentos e aparelhamento adequados à execução do objeto, compreendendo, no mínimo, unidade técnica destinada à preparação e higienização dos corpos, estrutura para conservação temporária mediante câmara de refrigeração, veículos funerários e demais meios operacionais necessários à prestação ininterrupta dos serviços, observadas as especificações estabelecidas no Capítulo 6 deste Termo de Referência.

9.6.6.1. A demonstração da disponibilidade deverá integrar a documentação de qualificação técnica da LICITANTE, mediante documentação idônea que evidencie a disponibilidade efetiva dos meios operacionais indicados, não se admitindo mera declaração de intenção de futura implantação da estrutura após a conclusão do certame.

9.6.6.2. A Administração poderá promover diligência para confirmação das informações apresentadas pela LICITANTE acerca das instalações, equipamentos e aparelhamento indicados, observada a legislação aplicável e assegurado tratamento isonômico aos participantes.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Proporcionar as facilidades indispensáveis à execução das obrigações contratuais;

10.2. Realizar as solicitações de forma a atender às todas as exigências e demandas da Prefeitura de Maricá, que estiverem dentro do escopo do contrato;

10.3. Observar a existência de dotação orçamentária, conforme planejamento da contratação (plano de contratação anual, prazo de vigência inicial e prorrogações do contrato);

10.4. Promover os pagamentos no prazo estipulado, observando as condições contratuais;

10.5. Fiscalizar a execução do contrato;

10.6. Aplicar as sanções, conforme previsto no termo de referência;

10.7. Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados e, quando couber, dos bens fornecidos (urnas, coroas de flores, invólucros, mantos protetores e demais insumos), envolvendo todas as especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta firmada, para fins de aceitação e recebimento definitivo do objeto;

10.8. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço fornecido, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido;

10.9. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Será de inteira responsabilidade da Contratada assegurar a prestação dos serviços durante os horários definidos pela Contratante.

11.2. A CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos à Secretaria e sujeitar-se às orientações da fiscalização do contrato;

11.3. A CONTRATADA deverá assegurar o cumprimento das normas de proteção ao consumidor, garantindo informações claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre as características dos serviços prestados e dos bens eventualmente fornecidos, nos termos do art. 31 da Lei nº 8.078/1990;

11.4. Relatar imediatamente à CONTRATANTE qualquer irregularidade que impeça, altere ou retarde a execução do Contrato, efetuando o registro formal da ocorrência com todos os dados e circunstâncias necessários ao seu esclarecimento, sem prejuízo da adoção imediata das medidas necessárias à continuidade do atendimento;

11.5. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em razão da execução do contrato (Art. 120 da Lei 14.133/2021);

11.6. A CONTRATADA é obrigada a disponibilizar e manter atualizados conta de e-mail, endereço e telefones comerciais para fins de comunicação formal entre as partes;

11.7. É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer operações financeiras;

11.8. É vedado à CONTRATADA utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos;

11.9. É vedado à CONTRATADA reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão do cumprimento de suas obrigações sem o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE.

12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

12.1. O valor estimado da contratação foi definido a partir de pesquisa de preços conduzida em conformidade com o art. 23 da Lei nº 14.133/2021, com os arts. 5º e 6º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, e com o Decreto Municipal nº 078/2025, observando a utilização de fontes e parâmetros de pesquisa adequados e de metodologia estatística compatível

12.2. A pesquisa de preços foi realizada mediante cotações formais obtidas diretamente com três fornecedores do setor funerário e consulta a contratações similares registradas no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP. Esse procedimento permitiu reunir uma amostra representativa dos valores praticados no mercado, abrangendo tanto preços ofertados por empresas locais quanto por prestadores que atuam regionalmente em serviços com características equivalentes.

12.3. Os valores praticados no contrato atualmente vigente também foram considerados como referência complementar na pesquisa de preços. Contudo, verificou-se significativa defasagem em relação aos valores atualmente praticados no mercado, tendo em vista que o contrato vigente decorre de procedimento licitatório realizado no exercício de 2021 e não sofreu aplicação de reajuste contratual nos últimos dois anos. Em razão dessa circunstância, a Administração promoveu atualização da pesquisa de preços mediante ampliação das consultas ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e realização de novas cotações junto a empresas do setor funerário, assegurando maior aderência da estimativa aos preços efetivamente praticados no mercado atual.

12.4. O valor estimado da contratação foi calculado mediante a aplicação da média aritmética simples sobre os preços válidos coletados, conforme art. 10 do Decreto Municipal 078/2025 e pelos arts. 5º e 6º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, após a desconsideração de valores inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados.

12.5. O valor estimado da contratação é de R$ 1.541.432,67 (um milhão, quinhentos e quarenta e um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos), correspondente ao quantitativo projetado no ETP, às especificações técnicas do objeto e ao resultado consolidado da pesquisa de preços, incluindo todos os insumos necessários para a plena execução dos serviços funerários.

12.6. Todos os custos necessários à execução do objeto — incluindo equipe, materiais, insumos, urnas, invólucros, translados, fornecimento de câmara fria, equipamentos, manutenção, logística, encargos trabalhistas e administrativos — deverão estar contemplados nos preços ofertados, não sendo admitidas futuras alegações de omissão.

12.7. A proposta de preços deverá ser assinada pelo representante legal da licitante e conter preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, com validade mínima de 180 (cento e oitenta) dias, em conformidade com as boas práticas de planejamento previstas na Lei nº 14.133/2021 e com o interesse público na estabilidade das condições comerciais durante o certame.

13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados na Lei Orçamentária Anual – LOA

13.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Elemento	Informação
Órgão	16 – Secretaria de Assistência Social e Cidadania;
Unidade	1602 – Fundo Municipal da Assistência Social
Fonte de Recursos	1704 – Recursos vinculados
Programa de Trabalho	160208.244.0029.2055
Elemento de Despesa	33903203 – Material de Distribuição Gratuita 33903953 – Serviços de Assistência Social 33903967 – Serviços Funerários

13.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante publicação no Jornal Oficial de Maricá – JOM.

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. A recusa da ADJUDICATÁRIA em assinar o termo de contrato ou em retirar instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando às penalidades previstas no subitem 14.2, "a";

14.2. Em razão das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, o órgão requisitante poderá, sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sanções, previstas no art. 156 Lei nº 14.133/2021:

a) Advertência;

b) Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor do Contrato ou saldo não atendido do Contrato;

c) Multa de 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo não atendido do Contrato, conforme o caso e respectivamente, nas hipóteses de inadimplemento total ou parcial da obrigação, inclusive nos casos de extinção por culpa da CONTRATADA;

d) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (três) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.3. A aplicação das sanções previstas nas alíneas "b" e "c" observará os parâmetros:

14.3.1. 0,5% (meio por cento) até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na prestação do serviço, a título de multa moratória, limitada a incidência a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, no caso de prestação do serviço com atraso, poderá ocorrer a não–aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, atraindo a aplicação da multa prevista na alínea "c", sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

14.3.2. 10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na prestação do serviço por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inadimplemento parcial da obrigação assumida;

14.3.3. 15% (quinze por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo não atendido do Contrato, em caso de inadimplemento total da obrigação, inclusive nos casos de extinção por culpa da CONTRATADA; e

14.3.4. A multa prevista nas alíneas "b" e "c" do item 14.2 será aplicada conforme as infrações cometidas e o nível de gravidade respectivo, indicados na matriz de risco e tabela a seguir:

I	**Alto**	**6 (4%)**	**8 (8%)**	**9 (10%)**
M	**Médio**	**3 (1,5%)**	**5 (3%)**	**7 (6%)**
P	**Baixo**	**1 (0,5%)**	**2 (1%)**	**4 (2%)**
A		**BAIXO**	**MÉDIO**	**ALTO**
C		**PROBABILIDADE**		
T				
O				

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL	MIN.	MÁX.
1	Deixar de manter, durante todo o período de vigência contratual, quaisquer das condições de habilitação e qualificação que permitiram sua contratação.	9	10%	20%
2	Não prestar os serviços dentro dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência (incluindo tempo-resposta para o atendimento funerário).	9	10%	20%
3	Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato.	9	10%	20%
4	Se recusar a corrigir os erros no serviço ou nos documentos emitidos em razão da execução do contrato, apontados pela Fiscalização.	8	8%	20%
5	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, a execução do objeto.	8	8%	20%
6	Deixar de responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, pelos seguros de acidente e quaisquer outros encargos resultantes da prestação do serviço.	7	6%	20%
7	Deixar de encaminhar documentos fiscais e todas as documentações determinadas pelo fiscal do contrato para efeitos de atestar os serviços e comprovar regularizações.	6	4%	20%
8	Deixar de responsabilizar-se pelas informações, documentos e relatórios entregues, bem como deixar de assinar os documentos, atas e relatórios.	6	4%	20%
9	Caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer operações financeiras.	6	4%	20%

10	Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão do cumprimento de suas obrigações, sem o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE.	6	4%	20%
11	Deixar de responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus colaboradores e por quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE e a terceiros.	5	3%	20%
12	Deixar de manter estrutura operacional mínima necessária ao atendimento contínuo das demandas do Município, inclusive quanto à disponibilidade de unidade técnica, veículos ou estrutura de conservação temporária dos corpos.	5	3%	20%
13	Utilizar o nome do CONTRATANTE ou sua qualidade de CONTRATADA em quaisquer atividades de divulgação empresarial.	5	3%	20%
14	Deixar de resguardar que seus colaboradores cumpram as normas internas do CONTRATANTE e impedir que os que cometerem faltas de natureza grave continuem na prestação dos serviços.	5	3%	20%
15	Deixar de relacionar-se com o CONTRATANTE exclusivamente por meio do fiscal do contrato ou pessoa designada pelo Secretário da pasta.	4	2%	20%
16	Deixar de se sujeitar à fiscalização do CONTRATANTE, tais como resposta a e-mails, telefonemas, atendimento às orientações do fiscal do contrato e prestação de esclarecimentos formulados.	3	1,50%	20%
17	Deixar de relatar à CONTRATANTE quaisquer irregularidades ocorridas que impeçam, alterem ou retardem a execução do contrato.	3	1,50%	20%
18	Deixar de comparecer às reuniões agendadas, sem prévia comunicação.	3	1,50%	20%
19	Deixar de assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias para o atendimento dos colaboradores acidentados ou com mal súbito.	3	1,50%	20%
20	Deixar de responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho sofridos pelos seus empregados quando em serviço.	1	0,50%	20%
21	Deixar de observar rigorosamente as normas regulamentadoras de segurança do trabalho.	1	0,50%	20%

22	Deixar de disponibilizar e manter atualizados conta de e-mail, endereço e telefones comerciais para fins de comunicação formal entre as partes.	1	0,50%	20%

14.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

14.5. Na gradação das multas administrativas serão observadas as seguintes regras:

I. Se o infrator, cumulativamente, não for reincidente na prática de infrações administrativas, não tiver agido com dolo e não tiverem ocorrido circunstâncias agravantes, o valor da multa será aplicado no mínimo previsto na tabela anterior;

II. Se, além dos elementos previstos no inciso anterior, a infração for cometida por pessoa física, microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativas, o valor da multa deverá ser inferior a um quarto do valor máximo previsto para a respectiva infração, não podendo, em qualquer caso, ser inferior ao mínimo previsto na tabela anterior;

III. São circunstâncias que sempre agravam a penalidade, quando não constituem ou qualificam a infração:

a) reincidência nas infrações;

b) ausência de comunicação, pelo infrator, do risco de danos a bens, pessoas e serviços;

c) ter o infrator cometido a infração para obter vantagem pecuniária ou por outro motivo torpe, ou coagindo outrem para a execução material da infração,

d) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente;

e) causando danos à propriedade alheia;

f) mediante fraude ou abuso de confiança;

g) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais;

14.6. As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo para apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observadas as demais formalidades legais.

14.7. As sanções previstas nas alíneas "a", "d" e "e" do caput desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com aquelas previstas nas alíneas "b" e "c", e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do Contrato.

14.8. As multas previstas nas alíneas "b" e "c" do item 14.2 não possuem caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

14.9. As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.

14.10. Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação devidamente formalizado, nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes da comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato da Administração, bem como antes da recomposição do valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de pagamento.

14.11. A aplicação das sanções previstas no item 14.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

14.12. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

14.13. Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas nas alíneas "d" e "e" do item 14.2, bem como a rescisão contratual, serão publicados resumidamente no Jornal Oficial de Maricá - JOM.

14.14. O recurso e o pedido de reconsideração deverão ser direcionados à autoridade competente e entregues, mediante recibo, no setor de protocolo do Contratante, localizado na Rua Luiz Alberto Ramos Machado, Lote 42, Quadra L – Maricá/RJ, CEP: 24901-000, nos dias úteis, das 08h às 17h, ou por e-mail para assistenciasocialadmsec@gmail.com

15. INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. Constituem motivos para extinção do contrato as hipóteses previstas no art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, devendo a decisão ser formalmente motivada nos autos do processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

15.2. A extinção do contrato poderá ocorrer por ato unilateral e escrito da Administração, de forma consensual ou por decisão arbitral ou judicial, conforme as hipóteses e condições estabelecidas no art. 138 da Lei Federal nº 14.133/2021.

15.3. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo administrativo, observados os procedimentos previstos no Decreto Municipal nº 078/2025.

15.4. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, quando necessário à continuidade do serviço e mediante decisão fundamentada, as consequências previstas no art. 139 da Lei Federal nº 14.133/2021.

15.5. Na hipótese de extinção decorrente de culpa da CONTRATADA, poderão ser aplicadas as sanções previstas no Capítulo 14 deste Termo de Referência, sem prejuízo da obrigação de reparação integral dos danos causados e das demais consequências legalmente cabíveis.

15.6. A CONTRATADA terá direito ao pagamento exclusivamente das parcelas do objeto regularmente executadas e aceitas até a data da extinção, observadas as compensações e retenções admitidas pela legislação.

15.7. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da CONTRATANTE, serão assegurados à CONTRATADA os direitos previstos no art. 138, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, inclusive os pagamentos devidos pela execução já realizada, o custo de desmobilização, quando cabível, e o ressarcimento dos prejuízos regularmente comprovados.

15.8. A formalização da extinção contratual observará ainda o art. 69 do Decreto Municipal nº 078/2025, inclusive quanto à justificativa da autoridade competente, análise jurídica e elaboração do respectivo termo, quando cabíveis.

Maricá, 30 de setembro de 2026.

Elaborado por,

Aprovado por,

Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	**23579/2025**
Data do Início	**12/11/2025**
Folha	**1056**
Rubrica	

Tatiana de Oliveira Aires

Assessora Executiva

Matrícula: 112.643

Dryene Tavares Arêas

Secretário de Assistência Social e Cidadania

Matrícula: 116.071

ANEXO (A) – MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT. 2022	QNT. 2023	QNT. 2024	QNT. ESTIMADA
1	Urna Mortuária Adulto	264	245	255	**274**
2	Urna Mortuária Adulto Especial	32	40	21	**41**
3	Urna Mortuária Adulto Extra Grande	0	0	5	**5**
4	Urna Mortuária Infantil	28	28	18	**29**
5	Translado Municipal – Raio de até 120 km (incluindo invólucro)	229	231	227	**240**
6	Translado Intermunicipal – Raio de até 120 km (incluindo invólucro)	84	68	50	**85**
7	Translado Intermunicipal – Raio de até 500 km (incluindo invólucro)	22	15	18	**25**
8	Serviços fúnebres: ornamentação de urna, higienização e preparo	334	313	299	**349**
9	Coroa de flores naturais (NÃO CONSTANTE NO CONTRATO ANTERIOR)	0	0	0	**349**
10	Maquiagem funerária (NÃO CONSTANTE NO CONTRATO ANTERIOR)	0	0	0	**349**
11	Manto protetor (invólucro) (NÃO CONSTANTE NO CONTRATO ANTERIOR)	0	0	0	**349**

Conforme apresentado no Estudo Técnico Preliminar que instrumenta este Termo de Referência, a estimativa dos quantitativos apresentados na planilha foi elaborada com base no Histórico de Serviços Funerários da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SMASC), considerando os registros administrativos do benefício eventual de auxílio-funeral no período de janeiro de 2022 a dezembro de 2024. A análise desse conjunto de dados indica uma média anual aproximada de 315 atendimentos, tendo um pico anual de 337 atendimentos, com variações compatíveis ao comportamento sazonal observado. Considerando ainda o crescimento populacional do município — que passou de 197.277 habitantes no Censo 2022 para 212.470 habitantes na estimativa de 2025, representando aumento superior a 7% — aliado à média anual de crescimento populacional de 3,7% no período 2010–2022 (IDR, 2022) e ao adensamento territorial progressivo, projetou-se para o próximo exercício uma demanda de 349 funerais anuais, tomando por base a média registrada no período analisado, aplicando um crescimento de 10% sobre esse valor,

resultando em quantitativos compatíveis com o padrão histórico e as tendências demográficas do município, conforme apresentadas nessa Memória de Cálculo.

Elaborado por,

Aprovado por,

Tatiana de Oliveira Aires
Assessora Executiva
Matrícula: 112.643

Dryene Tavares Arêas
Secretário de Assistência Social e Cidadania
Matrícula: 116.071

Maricá, 01 de julho de 2026.

Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	**23579/2025**
Data do Início	**12/11/2025**
Folha	**1059**
Rubrica	

ANEXO (B) – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Mês 1	**Mês 2**	**Mês 3**	**Mês 4**	**Mês 5**	**Mês 6**
8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
R$ 128.452,47	**R$ 128.452,47**	**R$ 128.452,47**	**R$ 128.452,47**	**R$ 128.452,47**	**R$ 128.452,47**
Mês 7	**Mês 8**	**Mês 9**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**
8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
R$ 128.452,47	**R$ 128.452,47**	**R$ 128.452,47**	**R$ 128.452,47**	**R$ 128.452,47**	**R$ 128.452,47**

Maricá, 01 de julho de 2026.

Elaborado por,

_____

Tatiana de Oliveira Aires

Assessora Executiva

Matrícula: 112.643

Aprovado por,

_____

Dryene Tavares Arêas

Secretário de Assistência Social e Cidadania

Matrícula: 116.071

ANEXO C – ATESTADO DE VISTORIA

Atesto sob as penas da lei, que a empresa _____ _____, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº _____, com sede no endereço _____ _____, por intermédio de seu representante devidamente habilitado, o(a) Sr. (a) _____ portador(a) da Carteira de Identidade – CI nº _____, expedida pelo (a) _____, acompanhado do(a) servidor(a) _____ _____, CPF nº_____, vistoriou ..... (Preencher o local que foi vistoriado), tomando perfeito e efetivo conhecimento das condições e peculiaridades da instalação para a execução do serviço objeto do Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº _____/202_.

Maricá, ____ de _____ de 202_.

_____
Assinatura do Representante da Empresa

_____
Assinatura do Servidor

ANEXO D – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DAS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa _____ _____, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº _____, com sede no endereço _____ _____, por intermédio de seu representante devidamente habilitado, o(a) Sr. (a) _____ portador(a) da Carteira de Identidade – CI nº _____, expedida pelo (a) _____, tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades do .....(informar o local da prestação do serviço), tendo informações suficientes para a correta execução do serviço objeto do Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº _____/2025, e, também, que a empresa não alegará desconhecimento em quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com o Prefeitura Municipal de Maricá.

Maricá, _____ de _____ de 202_.

_____
Assinatura do Representante da Empresa

_____
Assinatura do Servidor

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E ADMINISTRATIVA

Para a execução deste instrumento jurídico, as partes declaram conhecer a Lei Federal nº 12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, íntegra, legal e transparente, e estão cientes de que não poderão oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta, indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada.

Parágrafo primeiro – A responsabilização da pessoa jurídica subsiste nas hipóteses de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária, ressalvados os atos lesivos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, quando a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido.

Parágrafo segundo – As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei, restringindo–se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado.

Maricá, _____ de _____ de _____.

_____

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO

Para a execução deste instrumento jurídico, a CONTRATADA, por meio de seu representante, declara não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como os ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente aos órgãos na linha hierárquica da área encarregada da contratação.

Maricá, _____ de _____ de _____.

_____

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

ANEXO VI
DECLARAÇÃO - ART. 9º, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominação/razão social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°_____.

[endereço da sociedade empresarial]

DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que não participam dos nossos quadros funcionais profissionais que tenha ocupado cargo integrante dos 1º e 2º escalões da Administração Direta ou Indireta do Município, nos últimos 12 (doze) meses.

DECLARAMOS, ainda, que não participam de nossos quadros funcionais agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

Maricá, _____ de _____de _____.

_____

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

ANEXO VII

DECLARAÇÃO REF. AO EMPREGO DE MENOR

(em papel timbrado da empresa)

_____ [*órgão ou entidade licitante*] Ref. Licitação n° ___/____ _____ [*denominação/razão social da sociedade empresarial*], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o n° _____, por intermédio do seu(sua) representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) da carteira de identidade n° _____ e inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob o n° _____, DECLARA, para fins do disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei Federal n° 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: ( ) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Maricá, _____de _____de _____.

_____

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO ART. 63, inciso I e § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominação/razão social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _____.

[endereço da sociedade empresarial]

Considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, DECLARAMOS que atendemos aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Considerando o disposto no § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, DECLARAMOS, sob pena de desclassificação, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Maricá, _____ de _____de _____.

_____

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63, IV, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominação/razão social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _____.

[endereço da sociedade empresarial]

Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, DECLARAMOS que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Maricá, _____ de _____de _____.

_____

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

ANEXO X
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

DECLARO, sob a penas da lei e para os devidos fins de comprovação junto ao(à) _____ [*órgão ou entidade CONTRATANTE*], que, na execução do presente contrato, são devidamente observadas as normas de saúde e segurança do trabalho pertinentes.

Maricá, _____ de _____ de _____.

_____

CONTRATADA

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

ANEXO XI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(em papel timbrado da empresa)

[denominação/razão social da sociedade empresarial], Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°_____, com sede à *[endereço da sociedade empresarial]*, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) *[nome completo]*, portador(a) da Carteira de Identidade n.º_____, expedida pelo _____ e do CPF n.º _____,

DECLARA, para os fins dispostos no Pregão Eletrônico n.º _____/2023, sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Art. 3º, I, da Lei Complementar nº123/2006;

( )EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123/2006;

( ) MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme §1º do Art. 18-A da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 188/2021;

( )COOPERATIVA, nos termos do Art. 34, da Lei Federal nº 11488/2007.

DECLARA ainda, que:

1. a empresa está excluída das vedações constantes do §4º do Art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006;

2. não extrapolou a receita bruta máxima relativa ao enquadramento como empresa de pequeno porte, de que trata o Art.3º, II, da Lei Complementar nº 123/2006, em relação aos valores dos contratos celebrados com a Administração Pública no ano-calendário de realização da licitação. Para as contratações comprazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites anteriormente previstos, o que deverá ser obrigatoriamente observado.

Maricá, _____ de _____ de _____.

_____

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

ANEXO XII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA

(em papel timbrado da empresa)

[denominação/razão social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _____.

[endereço da sociedade empresarial]

Em atendimento à previsão legal contida no art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133/2021, _____ [*nome completo do representante legal da empresa*], DECLARO que o(a) Sr(a). _____ _____ [*nome completo do profissional indicado da empresa*], profissional indicado por essa empresa, realizou visita para fins de vistoria técnica ao _____ [*local ou equipamento visitado*], acompanhado do respectivo responsável, tendo tomado ciência de todas as condições locais para o cumprimento das obrigações inerentes ao objeto da licitação na modalidade _____, n° ___/____, as quais serão consideradas quando da elaboração da proposta que vier a ser apresentada.

Maricá, _____ de _____ de _____.

_____

Agente Público

(Nome, cargo, matrícula e lotação)

_____

Profissional indicado pela Empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

_____

Representante Legal da Empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

ANEXO XIII

MINUTA DE CONTRATO
(PREGÃO ELETRÔNICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO CONTÍNUO)

Termo de Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE MARICÁ, por meio do _____ [*órgão da Administração Direta*], ou a (o) _____ [*entidade da Administração Indireta*], como CONTRATANTE, e a _____, como CONTRATADA, para _____ [prestação de serviços/fornecimento contínuo] na forma abaixo.

Aos dias ___ do mês de_____do ano de___,na _____ [*endereço do órgão contratante*], o **MUNICÍPIO DE MARICÁ,** por meio do _____ [*órgão da Administração Direta*], ou _____ a(o) [*entidade da Administração Indireta*], a seguir denominado **CONTRATANTE**, representado pelo [*autoridade administrativa competente para firmar o contrato*], e a sociedade _____ , estabelecida na _____ [*endereço da sociedade CONTRATADA*], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº _____, a seguir denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por _____ [*representante da sociedade adjudicatária*] têm justo e acordado o presente Contrato, que é celebrado em decorrência do resultado do PREGÃO ELETRÔNICO [*SIGLA DO ÓRGÃO OU ENTIDADE LICITANTE*] Nº ____/____, realizado por meio do processo administrativo nº _____/_____/___, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este Contrato se rege por toda a legislação aplicável à espécie, que desde já se entende como referida no presente termo, especialmente pelas normas de caráter geral da **Lei Federal nº 14.133/2021,** pela **Lei Complementar Federal nº 123/2006** – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela **Lei Complementar Federal nº 101/2000**

– Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Código de Defesa do Consumidor, instituído pela **Lei Federal nº 8.078/1990** e suas alterações, pelos **Decretos Municipais nº 881/2022, 882/2022, 914/2022, 921/2022**, **922/2022, 78/2025 e 937/2022,** com suas alterações posteriores, bem como pelos preceitos de Direito Público, pelas regras constantes do Edital e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e pelas disposições deste Contrato. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar às suas estipulações, sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que não expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

O objeto do presente Contrato é a contratação de _____[*serviços/fornecimento contínuo*], devidamente descritos, caracterizados e especificados no Termo de Referência (Anexo _____ do Edital de Pregão Eletrônico nº _____), na forma abaixo descrita:

Parágrafo Único – O objeto do Contrato será executado com obediência rigorosa, fiel e integral de todas as exigências, normas, itens, elementos, condições gerais e especiais, contidos no processo administrativo nº ____/__, no Termo de Referência, em detalhes e informações fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execução dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR

O valor total do presente Contrato é de R$ _____ (por extenso), correspondendo a uma despesa mensal de R$ _____ (_____ reais).

CLÁUSULA QUARTA – FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA, mensalmente, após a regular liquidação da despesa, nos termos do **art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964**, observado o disposto nos **arts. 140 e 141 da Lei Federal nº 14.133/2021**, em 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do documento de cobrança no(a)_____*[setor competente do órgão ou entidade licitante]*.

Parágrafo Primeiro – Para fins de medição, se for o caso, e faturamento, o período–base de medição do serviço prestado será de um mês, considerando–se o mês civil, podendo no primeiro mês e no último, para fins de acerto de contas, o período se constituir em fração do mês, considerado para esse fim o mês com 30 (trinta) dias.

Parágrafo Segundo – O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado no(a) _____ [*setor competente do órgão ou entidade contratante*].

Parágrafo Terceiro – O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão do(s) serviços/fornecimento efetivamente executados e aceitos no período–base mencionado no parágrafo primeiro, sem que o(a)_____ [*órgão ou entidade licitante*] esteja obrigado(a) a pagar o valor total do Contrato.

Parágrafo Quarto – A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança, os comprovantes de recolhimento do **FGTS** e **INSS** de todos os empregados atuantes no contrato, assim como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – **CNDT** ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo válida, declaração de regularidade trabalhista, declaração [*a ser exigida nos contratos com cooperativa versando o fornecimento de mão–de–obra*] de observância das normas de saúde e segurança do trabalho e documentos exigidos pelas normas de liquidação das despesas aplicáveis.

Parágrafo Quinto – No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos.

Parágrafo Sexto – O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que não decorra de fato ou ato imputável à CONTRATADA, sofrerá a incidência de juros e correção monetária, de acordo com a variação da Taxa Selic aplicável à mora da Administração Pública, *pro rata die* entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrança no _____ [*setor competente do órgão ou entidade licitante*] e a data do efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.

Parágrafo Sétimo – O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual deverá ser cadastrada junto à Coordenação do Tesouro Municipal.

CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE

Somente ocorrerá reajustamento do Contrato decorrido o prazo de _____ ( ) meses contados da data do orçamento estimado, observada a Lei Federal nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

Parágrafo Primeiro – Os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice

_____, calculado por meio da seguinte fórmula:

R = Po [(I–Io)/Io]

Onde:

R = valor do reajuste;

I = índice mensal relativo ao mês anterior ao de aniversário do Contrato;

Io = índice mensal relativo ao mês do orçamento estimado;

Po = preço unitário contratual, objeto do reajustamento.

Parágrafo Segundo – Caso o índice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma não possa mais ser aplicado, será adotado outro índice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. Neste caso, a variação do índice deverá ser calculada por meio da fórmula consignada no parágrafo anterior.

[Sendo o serviço por escopo, incluir a seguinte previsão:]

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA não terá direito ao reajuste do preço das etapas do serviço que, comprovadamente, sofrerem atraso em consequência da ação ou omissão motivada pela própria CONTRATADA, e também das que forem executadas fora do prazo, sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogação, de acordo com o estabelecido no art. 518 do RGCAF.

[No caso de regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, incluir os seguintes parágrafos:]

Parágrafo Quarto – Observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento será por repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos.

Parágrafo Quinto – A repactuação terá data vinculada à apresentação das propostas, para os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual o orçamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra.

CLÁUSULA SEXTA – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO–FINANCEIRO

Caso o CONTRATADO requeira reequilíbrio econômico–financeiro do contrato, fica o CONTRATANTE obrigado a responder em até 120 (cwnto e vinte) dias, da data do requerimento ou da data em que forem apresentados todos os documentos necessários à apreciação do pedido.

CLÁUSULA SÉTIMA – FORMA DE EXECUÇÃO

A forma de execução dos serviços objeto do presente contrato, obedecerá ao Termo de Referência (Anexo _____ do Edital de Pregão Eletrônico nº _____).

CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO

A CONTRATADA submeter–se–á a todas as medidas e procedimentos de Fiscalização. Os atos de fiscalização, inclusive inspeções e testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, não eximem a CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento das normas, especificações e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.

Parágrafo Primeiro – A Fiscalização da execução dos serviços caberá a comissão designada por ato do _____[*titular do órgão ou entidade licitante*]. Incumbe à Fiscalização a prática de todos os atos que lhe são próprios nos termos da legislação em vigor, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem considerados necessários ao desempenho de suas atividades.

Parágrafo Terceiro – Compete à CONTRATADA fazer minucioso exame da execução dos serviços, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à Fiscalização, para o devido esclarecimento, todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho do Contrato. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas.

Parágrafo Quarto – A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos serviços contratados, à sua execução e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos serviços contratados não implicará corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Parágrafo Quinto – A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalização do CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas aos equipamentos, pessoas e materiais,

fornecendo, quando solicitados, todos os dados e elementos referentes à execução do contrato.

CLÁUSULA NONA – PRAZO

A contratação terá eficácia a partir da data da publicação do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contratações Públicas e vigorará por _____ dias/meses contados da data de assinatura (ou da data estabelecida no memorando de início, se houver).

Parágrafo Primeiro – O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado ou alterado nos termos dos arts. 105 a 114 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo Segundo – No caso de serviços e fornecimentos contínuos, o contrato poderá ser prorrogado na forma dos arts. 107 e 106, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, e das demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

I – prestar os serviços de acordo com todas as exigências contidas no Termo de Referência/Projeto Básico;

II – tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da execução dos trabalhos;

III – responsabilizar–se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus empregados, prepostos e sucessores, independentemente das medidas preventivas adotadas;

IV – atender às determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;

V – reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e responsabilidade, os serviços recusados pelo CONTRATANTE no prazo determinado pela Fiscalização;

VI – responsabilizar–se, na forma do Contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão–de–obra necessária à completa realização dos serviços até o seu término:

a) em caso de ajuizamento de ações trabalhistas em face da CONTRATADA, decorrentes da execução do presente Contrato, com a inclusão do Município de Maricá ou de entidade da

Administração Pública indireta como responsável subsidiário ou solidário, o CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o montante dos valores cobrados, que serão complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência;

b) no caso da existência de débitos tributários ou previdenciários, decorrentes da execução do presente Contrato, que possam ensejar responsabilidade subsidiária ou solidária do CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderão ser retidas até o montante dos valores cobrados, que serão complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência;

c) as retenções previstas nas alíneas "a" e "b" poderão ser realizadas tão logo tenha ciência o Município de Maricá ou o CONTRATANTE da existência de ação trabalhista ou de débitos tributários e previdenciários e serão destinadas ao pagamento das respectivas obrigações caso o Município de Maricá ou entidade da Administração Pública indireta sejam compelidos a tanto, administrativa ou judicialmente, não cabendo, em nenhuma hipótese, ressarcimento à CONTRATADA;

d) eventuais retenções previstas nas alíneas "a" e "b" somente serão liberadas pelo CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada.

VII – responsabilizar–se, na forma do Contrato, pela qualidade dos serviços executados e dos materiais empregados, em conformidade com as especificações do Projeto Básico/Termo de Referência, com as normas da **Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT**, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pelo(a) _____ [*setor do órgão ou entidade contratante responsável pela fiscalização da execução do contrato*], assim como pelo refazimento do serviço e a substituição dos materiais recusados, sem ônus para o(a) CONTRATANTE e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;

VIII – manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para a celebração do contrato durante todo prazo de execução contratual;

IX – responsabilizar–se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes, registros, processos e licenças relativas à execução deste Contrato, eximindo o CONTRATANTE das consequências de qualquer utilização indevida;

X – nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra,

para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas, aquiescer à adoção, entre outras medidas, a serem adotadas pela Administração **no momento da contratação**:

a) condicionamento o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato;

b) depósito de valores em conta vinculada;

c) em caso de inadimplemento, o pagamento das verbas trabalhistas aos seus titulares, que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado;

d) estabelecimento de que os valores destinados a férias, a décimo terceiro salário, a ausências legais e a verbas rescisórias dos empregados do contratado que participarem da execução dos serviços contratados serão pagos pelo contratante ao contratado somente na ocorrência do fato gerador.

XI – nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, apresentar quando, solicitado pela Administração, sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao:

a) registro de ponto;

b) recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;

c) comprovante de depósito do FGTS;

d) recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional;

e) recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato;

f) recibo de pagamento de vale–transporte e vale–alimentação, na forma prevista em norma coletiva.

XII – nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, autorizar a Administração CONTRATANTE a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos;

XIII – cumprir durante toda a execução do contrato as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.

XIV – manter hígidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto do contrato;

XV – se comprometer a não subcontratar pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

XVI – informar endereço(s) eletrônico(s) para comunicação e recebimento de notificações e intimações, inclusive para fim de eventual citação judicial;

XVII – comprovar o cadastramento de seu endereço eletrônico perante os órgãos do Poder Judiciário, mantendo seus dados atualizados para fins de eventual recebimento de citações e intimações;

XXII – efetuar a retenção na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos feitos às pessoas físicas e jurídicas, com base na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, observadas as exigências constantes no ordenamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE:

I – Realizar os pagamentos na forma e condições previstas neste Contrato;

II – Realizar a fiscalização do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO.

O recebimento do objeto do contrato previsto na CLÁUSULA SEGUNDA se dará mediante a avaliação de servidores designados pelo órgão requisitante, na forma do Decreto Municipal nº 78/2025, que constatarão se o objeto entregue atende a todas as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo _____ do Edital de Pregão Eletrônico nº _____).

Parágrafo Primeiro – O objeto do presente contrato será recebido em tantas parcelas quantas

forem as relativas ao pagamento.

Parágrafo Segundo – Os serviços prestados em desacordo com a especificação do Edital e seus Anexos, e da Proposta deverão ser recusados pela Comissão responsável pela fiscalização do contrato, que anotará em registro próprio as ocorrências e determinará o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificação.

Parágrafo Terceiro – Na hipótese de recusa de recebimento, a CONTRATADA deverá reexecutar os serviços não aceitos, em prazo a ser estabelecido pela CONTRATANTE, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE da data da efetiva aceitação. Caso a CONTRATADA não reexecute os serviços não aceitos no prazo assinado, a CONTRATANTE se reserva o direito de providenciar a sua execução às expensas da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de força maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do Contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não comunicadas e nem aceitas pela Fiscalização nas épocas oportunas. Os motivos de força maior e caso fortuito poderão autorizar a suspensão da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO

É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do Contrato e a contagem dos prazos mediante justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A recusa da ADJUDICATÁRIA em assinar o termo de contrato ou em retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando às penalidades previstas no Parágrafo Primeiro, "d";

Parágrafo Primeiro - Em razão das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, o órgão requisitante poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sanções, previstas no art. 156 Lei nº 14.133/2021:

(a) Advertência;

(b) Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor do Contrato ou saldo não atendido do Contrato;

(c) Multa de 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo não atendido do Contrato, conforme o caso e respectivamente, nas hipóteses de inadimplemento total ou parcial da obrigação, inclusive nos casos de extinção por culpa da CONTRATADA;

(d) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (três) anos;

(e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Parágrafo Segundo - A aplicação das sanções previstas nas alíneas "b" e "c" observará os seguintes parâmetros:

1) 0,5% (meio por cento) até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso no fornecimento, a título de multa moratória, limitada a incidência a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, no caso de fornecimento com atraso, poderá ocorrer a não–aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, atraindo a aplicação da multa prevista na alínea "c", sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

2) 10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso no fornecimento por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inadimplemento parcial da obrigação assumida;

3) 15% (quinze por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo não atendido do Contrato, em caso de inadimplemento total da obrigação, inclusive nos casos de extinção por culpa da CONTRATADA; e

4) A multa prevista nas alíneas "b" e "c" do Parágrafo Primeiro será aplicada conforme as infrações cometidas e o nível de gravidade respectivo, indicados na matriz de risco e tabela a seguir:

IMPACTO	**Alto**	**6** (4%)	**8** (8%)	**9** (10%)
	Médio	**3** (1,5%)	**5** (3%)	**7** (6%)

	Baixo	**1** (0,5%)	**2** (1%)	**4** (2%)
		BAIXO	**MÉDIO**	**ALTO**
		PROBABILIDADE		

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL	MIN.	MÁX.
1	Deixar de manter, durante todo o período de vigência contratual, quaisquer das condições de habilitação e qualificação que permitiram sua contratação.	9	10%	20%
2	Não prestar os serviços dentro dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência (incluindo tempo-resposta para o atendimento funerário).	9	10%	20%
3	Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato.	9	10%	20%
4	Se recusar a corrigir os erros no serviço ou nos documentos emitidos em razão da execução do contrato, apontados pela Fiscalização.	8	8%	20%
5	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, a execução do objeto.	8	8%	20%
6	Deixar de responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, pelos seguros de acidente e quaisquer outros encargos resultantes da prestação do serviço.	7	6%	20%
7	Deixar de encaminhar documentos fiscais e todas as documentações determinadas pelo fiscal do contrato para efeitos de atestar os serviços e comprovar regularizações.	6	4%	20%
8	Deixar de responsabilizar-se pelas informações, documentos e relatórios entregues, bem como deixar de assinar os documentos, atas e relatórios.	6	4%	20%
9	Caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer operações financeiras.	6	4%	20%
10	Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão do cumprimento de suas obrigações, sem o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE.	6	4%	20%
11	Deixar de responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus colaboradores e por quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE e a terceiros.	5	3%	20%
12	Deixar de manter estrutura operacional mínima necessária ao atendimento contínuo das demandas do Município, inclusive quanto à disponibilidade de unidade técnica, veículos ou estrutura de conservação temporária dos corpos.	5	3%	20%

13	Utilizar o nome do CONTRATANTE ou sua qualidade de CONTRATADA em quaisquer atividades de divulgação empresarial.	5	3%	20%
14	Deixar de resguardar que seus colaboradores cumpram as normas internas do CONTRATANTE e impedir que os que cometerem faltas de natureza grave continuem na prestação dos serviços.	5	3%	20%
15	Deixar de relacionar-se com o CONTRATANTE exclusivamente por meio do fiscal do contrato ou pessoa designada pelo Secretário da pasta.	4	2%	20%
16	Deixar de se sujeitar à fiscalização do CONTRATANTE, tais como resposta a e-mails, telefonemas, atendimento às orientações do fiscal do contrato e prestação de esclarecimentos formulados.	3	1,50%	20%
17	Deixar de relatar à CONTRATANTE quaisquer irregularidades ocorridas que impeçam, alterem ou retardem a execução do contrato.	3	1,50%	20%
18	Deixar de comparecer às reuniões agendadas, sem prévia comunicação.	3	1,50%	20%
19	Deixar de assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias para o atendimento dos colaboradores acidentados ou com mal súbito.	3	1,50%	20%
20	Deixar de responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho sofridos pelos seus empregados quando em serviço.	1	0,50%	20%
21	Deixar de observar rigorosamente as normas regulamentadoras de segurança do trabalho.	1	0,50%	20%
22	Deixar de disponibilizar e manter atualizados conta de e-mail, endereço e telefones comerciais para fins de comunicação formal entre as partes.	1	0,50%	20%

5) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

Parágrafo Terceiro - Na gradação das multas administrativas serão observadas as seguintes regras:

1) Se o infrator, cumulativamente, não for reincidente na prática de infrações administrativas, não tiver agido com dolo e não tiverem ocorrido circunstâncias agravantes, o valor da multa será aplicado no mínimo previsto na tabela anterior;

2) Se, além dos elementos previstos no inciso anterior, a infração for cometida por pessoa física, microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativas, o valor da multa deverá ser inferior a um quarto do valor máximo previsto para a respectiva infração, não podendo, em qualquer caso, ser inferior ao mínimo previsto na tabela anterior;

3) São circunstâncias que sempre agravam a penalidade, quando não constituem ou qualificam a infração:

a) Reincidência nas infrações;

b) Ausência de comunicação, pelo infrator, do risco de danos a bens, pessoas e serviços;

c) Ter o infrator cometido a infração para obter vantagem pecuniária ou por outro motivo torpe, ou coagindo outrem para a execução material da infração,

d) Afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente;

e) Causando danos à propriedade alheia;

f) Mediante fraude ou abuso de confiança;

g) No interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais;

Parágrafo Quarto - A sanção prevista na alínea "d" do Parágrafo Primeiro será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133, de 2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

Parágrafo Quinto - A sanção prevista na alínea "e" do Parágrafo Primeiro será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do Art. 155 da Lei 14.133, de 2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item anterior, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

Parágrafo Sexto - As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo para apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observadas as demais formalidades legais.

Parágrafo Sétimo - As sanções previstas nas alíneas "a", "d" e "e" do Parágrafo Primeiro poderão ser aplicadas juntamente com aquelas previstas nas alíneas "b" e "c", e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do Contrato.

Parágrafo Oitavo - As multas previstas nas alíneas "b" e "c" do Parágrafo Primeiro não possuem caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

Parágrafo Nono - As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.

Parágrafo Décimo - Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação devidamente formalizado, nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes da comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato da Administração, bem como antes da recomposição do valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de pagamento.

Parágrafo Décimo Primeiro - A aplicação das sanções previstas no Parágrafo Primeiro não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

Parágrafo Décimo Segundo - A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

Parágrafo Décimo Terceiro - Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas nas alíneas "d" e "e" do Parágrafo Primeiro, bem como a rescisão contratual, serão publicados resumidamente no Jornal Oficial de Maricá - JOM.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – RECURSOS

A CONTRATADA poderá apresentar:

a) **Recurso** a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, no prazo de **15 (quinze) dias úteis)** contados da intimação da aplicação das penalidades estabelecidas nas alíneas "a", "b", "c" e "d" do caput da Cláusula anterior;

b) **Recurso** a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, no prazo de **3 (três) dias úteis)** contados da intimação da extinção do contrato quando promovido por ato unilateral e escrito da Administração;

c) **Pedido de Reconsideração** no prazo de **15 (quinze) dias úteis** contados da ciência da aplicação da penalidade estabelecida na alínea "e" do caput da Cláusula anterior;

Parágrafo Único – Os recursos a que aludem as **alíneas "a" e "b"** do caput da presente Cláusula serão dirigidos à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar a decisão recorrida, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior para decisão.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – EXTINÇÃO

O CONTRATANTE poderá extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na ocorrência das hipóteses previstas no art. 137, incisos I a IX, da Lei Federal nº 14.133/2021, mediante decisão fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e observado o art. 138, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo Primeiro – A extinção operará seus efeitos a partir da publicação do ato administrativo no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Parágrafo Segundo – Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumirá imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se encontrar.

Parágrafo Terceiro – Na hipótese de extinção por culpa da contratada, a CONTRATADA, além das demais sanções cabíveis, ficará sujeita à **multa** de até 20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda, sobre o valor do Contrato, conforme o caso, na forma da Cláusula Terceira e da Cláusula Décima Sexta, caput, alínea "c", deste Contrato.

Parágrafo Quarto – A **multa** referida no parágrafo anterior não tem caráter compensatório e será descontada do valor da garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades anteriormente aplicadas, poderá ser compensado com eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Quinto – Nos casos de extinção com culpa exclusiva da CONTRATANTE, deverão ser promovidos:

(a) a devolução da garantia;

(b) os pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da extinção;

(c) o pagamento do custo de desmobilização, caso haja;

(d) o ressarcimento dos prejuízos comprovadamente sofridos.

Parágrafo Sexto – Na hipótese de extinção do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta somente terá direito ao valor das faturas relativas às parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da rescisão do Contrato, após a compensação prevista no parágrafo quarto desta Cláusula.

Parágrafo Sétimo – No caso de extinção amigável, esta será reduzida a termo, tendo a CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato, conforme atestado em laudo da comissão especial designada para esse fim e à devolução da garantia.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá subcontratar, nem ceder o objeto da presente contratação.

CLÁUSULA VISÉGIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos necessários à execução dos serviços ora contratados correrão à conta do Programa de Trabalho, Código de Despesa_____, tendo sido empenhada a importância de R$ _____, por meio da Nota de Empenho nº _____,

ficando o restante a ser empenhado à conta do orçamento do próximo exercício.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA– FORO

Fica eleito o Foro Central de Maricá para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – PUBLICAÇÃO

O CONTRATANTE promoverá a publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial do Município, na forma do Decreto Municipal nº 78/2025, além da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021, às expensas da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

O CONTRATANTE providenciará a remessa de cópias autênticas do presente instrumento ao Tribunal de Contas do Município na forma da legislação aplicável.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

a) Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal nº 14.133/2021.

b) Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento, e considerar–se–ão os dias consecutivos, salvo disposição em contrário. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em _____(_____) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que também o assinam.

Maricá,_____de_____de_____.

_____

Secretário ou Diretor de _____

(Nome, cargo, matrícula e lotação)

_____

Representante Legal da Empresa contratada

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

_____

Testemunha

(Nome, cargo, matrícula e lotação)

_____

Testemunha

(Nome, cargo, matrícula e lotação)